



INGVARR
ZHONG YIN



ИНСТИТУТ КИТАЯ
И СОВРЕМЕННОЙ АЗИИ РАН

60
1966
2026

О ВЕДЕНИИ БИЗНЕСА В КИТАЕ — 2026

Руководство для инвесторов

В
ТЫСЯЧУ
ЛИ
ПУ
ТЕШЕ
СТВИ
Е

法



ПРИВЕТСТВИЕ ЧИТАТЕЛЯМ

Когда мы с Харви объединили наши усилия для создания совместной российско-китайской юридической практики, мы выяснили, что как у российских, так и у китайских предпринимателей нет глубокого понимания правил ведения бизнеса в наших странах. Это зачастую порождает недоверие и снижает инвестиционную привлекательность наших экономик.

Чтобы устранить неопределенность и развеять мифы, мы написали два руководства о ведении бизнеса в России и в Китае. Первое, о России, вышло в сентябре 2023 года на китайском языке и предназначено для китайских инвесторов. Оно было подготовлено в соавторстве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики и при поддержке РСПП, Российско-Китайской палаты, Института Китая и современной Азии и пользуется популярностью в китайской бизнес-среде.

Сейчас мы представляем вашему вниманию наше второе руководство, подготовленное совместно с Институтом Китая и современной Азии, которое рассказывает о ведении бизнеса в Китае и предназначено для российских инвесторов. В этом руководстве мы постарались осветить основные моменты, которые, с нашей точки зрения, должны быть интересны и полезны российским предприятиям при оценке своих инвестиционных проектов в Китае.

Древнекитайский философ Лао-Цзы считал, что «путешествие в тысячу ли» начинается с первого шага. Мы рассчитываем, что наше руководство упростит вам путь в познании правовой системы Китая.



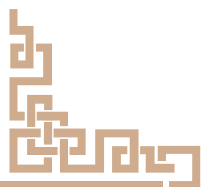
Игорь Мазилин

Основатель и управляющий партнер
Ingvarr Zhong Yin
Москва



Харви Ян

Сооснователь и старший партнер
Ingvarr Zhong Yin
Пекин



Институт Китая и современной Азии РАН, отмечающий в нынешнем году 60-летний юбилей, рад снова выступить одним из разработчиков руководства для инвесторов по ведению бизнеса в Китае. Благодаря растущему стратегическому партнерству наших стран, а в особенности благодаря взаимной отмене виз, инвестиции в КНР обретают все больше надежности в глазах российского бизнеса, и все больше российских компаний начинают рассматривать китайский рынок как привлекательную площадку для новых проектов. Да и китайские бизнесмены стали лучше понимать россиян, их деловую культуру и методы ведения бизнеса, а потому готовы запускать совместные проекты как у себя дома, так и на российском рынке.

Однако нам еще необходимо много узнать о Китае, китайской экономике, культуре и обществе, чтобы эффективно выстраивать свой бизнес в этом относительно новом и весьма привлекательном для россиян мире.

Нужно знать и понимать китайскую систему принятия решений, структуру рыночного ре-

гулирования, коммерческое право и много других аспектов.

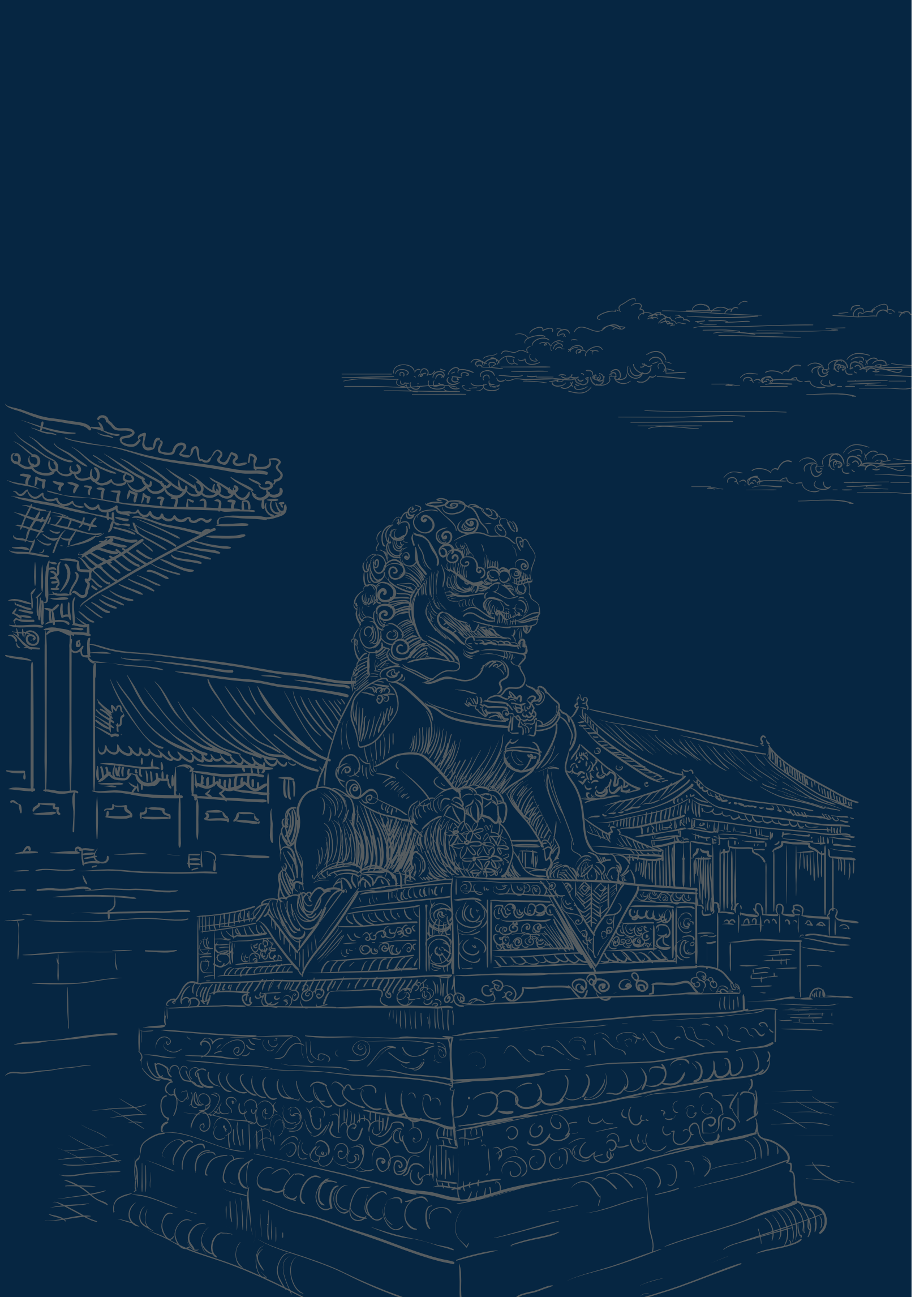
В этом смысле предлагаемое руководство пригодится не только инвесторам, но и торговым компаниям, и логистическим предприятиям, и деловым объединениям. В содружестве с ведущими российскими и китайскими партнерами мы стремимся дать российскому бизнесу базовое представление об особенностях китайского рынка и помочь отечественным компаниям успешно выйти на него, закрепиться и результативно работать на нем.

В предлагаемом руководстве усилия лучших аналитиков по китайской экономике и праву совмещены с экспертизой практиков, много лет работающих на рынке. В этом смысле продукт, который Вы держите в руках, поистине уникален.

Пусть он будет Вам в помощь и приведет Ваш бизнес к успеху!

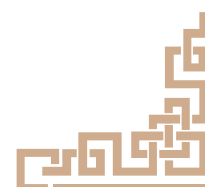


Кирилл Бабаев
*Директор Института Китая и
современной Азии РАН*



СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	6
ГЛАВА 1	
Иностранные инвестиции в Китае	13
ГЛАВА 2	
Формы юридического присутствия	23
ГЛАВА 3	
Валютное регулирование	30
ГЛАВА 4	
Налоговое и таможенное регулирование	34
ГЛАВА 5	
Особенности найма сотрудников	41
ГЛАВА 6	
Интеллектуальная собственность.....	51
ГЛАВА 7	
Судебные и арбитражные споры	56
Приложение к ГЛАВЕ 7.....	64
Глоссарий	71

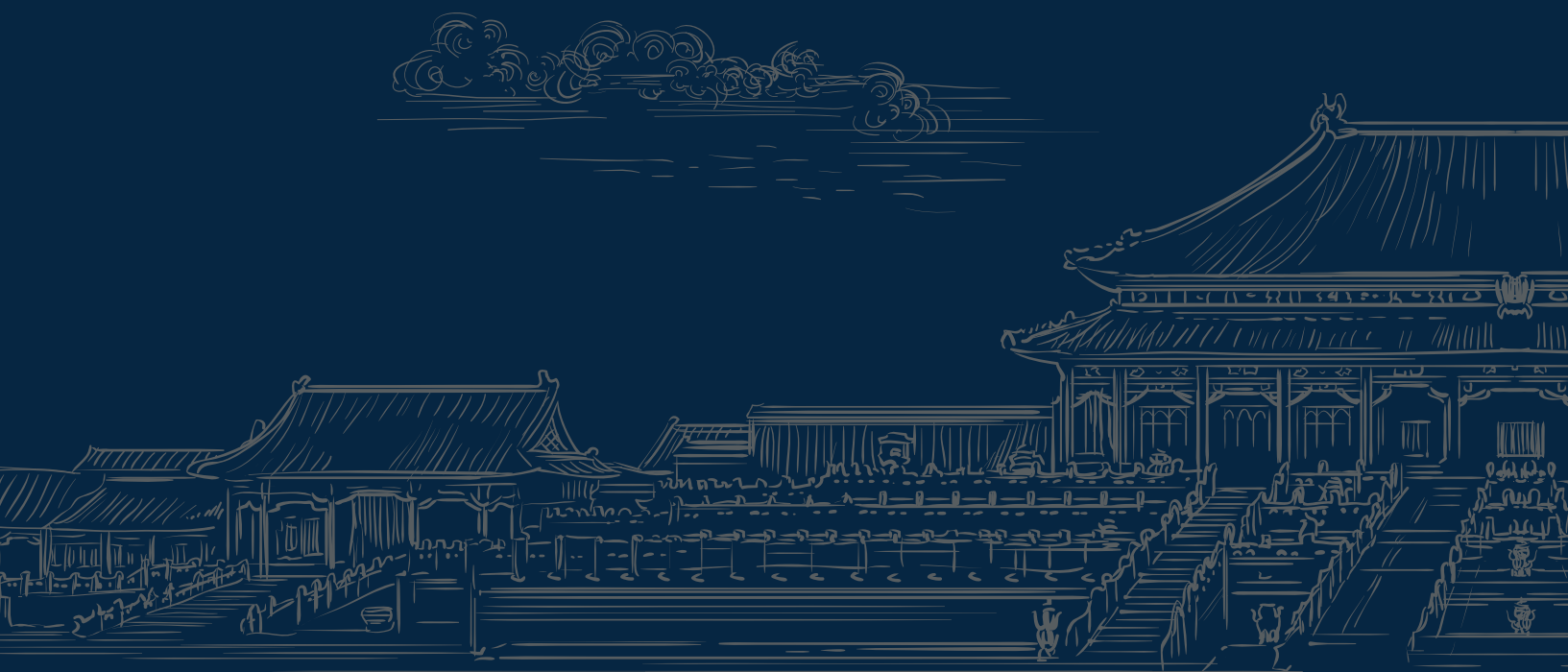


ПРОСТЫМИ СЛОВАМИ О СПЕЦИФИКЕ КИТАЙСКОГО ПРАВА



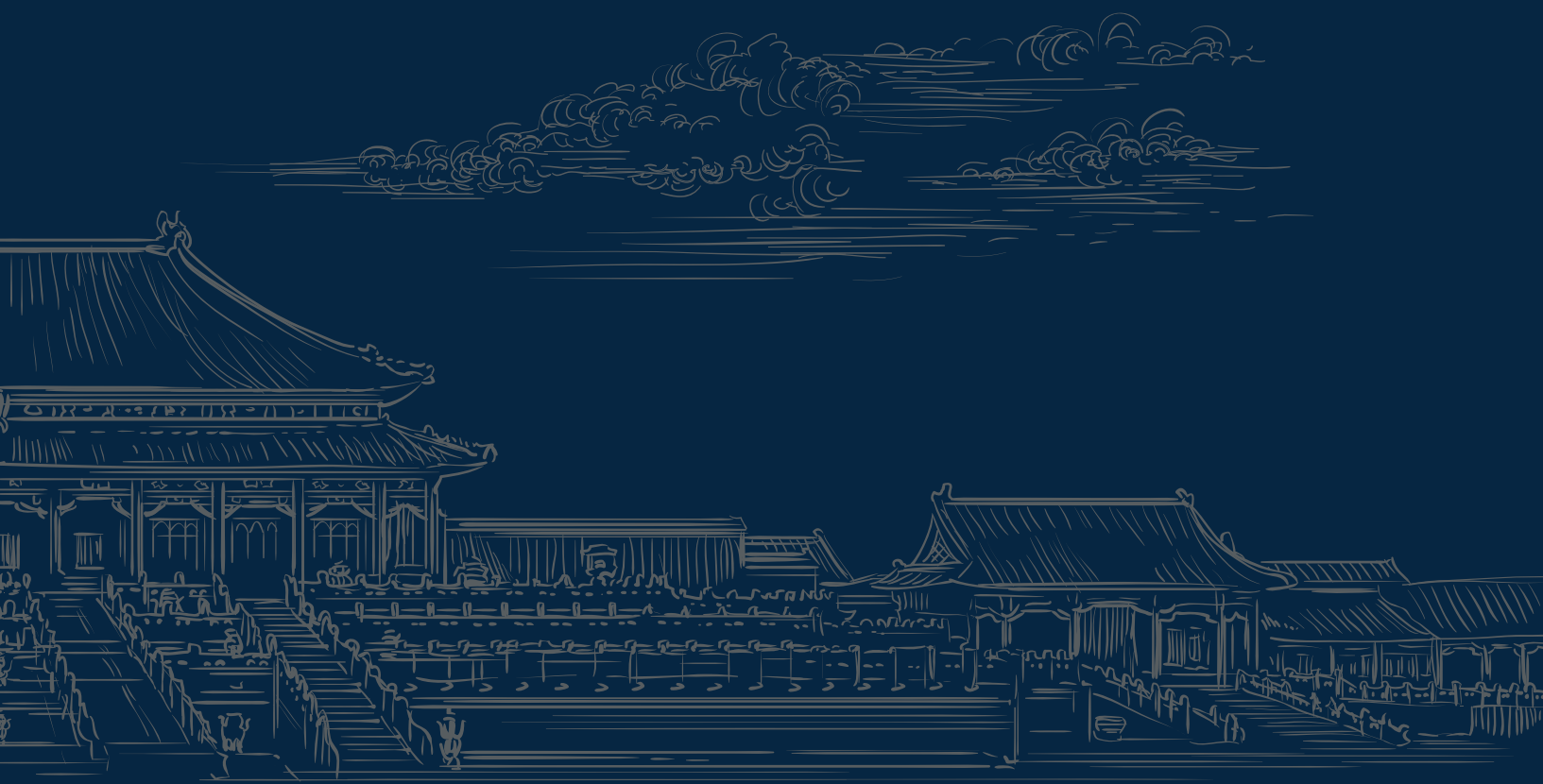
ИНСТИТУТ КИТАЯ
И СОВРЕМЕННОЙ АЗИИ РАН

60
1964
2024



Трощинский Павел Владимирович

Руководитель Центра политических исследований и прогнозов
Института Китая и современной Азии Российской академии наук
(ИКСА РАН), к.ю.н., автор и преподаватель курса «Право Китая»



«Чтобы узнать страну, надо узнать ее право»

Кычанов Е.И.
Основы средневекового китайского права (VII-XIII вв.). М.: «Наука», 1986. С.3

ВВЕДЕНИЕ В ПРОБЛЕМАТИКУ

История китайской цивилизации насчитывает несколько тысяч лет; китайское государство и его право существовали еще до нашей эры. Долгое время Китай был закрытой для иностранцев страной: о нем практически ничего не было известно ни в Европе, ни в России. Изолированность от европейского мира способствовала возникновению в Китае самобытной, отличной от Запада философии, оказавшей определяющее влияние на формирование правовой культуры китайского общества и правовое сознание

его членов. Традиционные взгляды древних китайцев на мораль и нравственность, индивиду и коллектив, государство и общество, право и закон привели к появлению двух крупных философских и политико-правовых школ конфуцианства (儒家) и легизма (法家). Результатом долгой, а местами кровопролитной борьбы между ними стала синергия этих различных по содержанию учений: на стражу высоких нравственных идеалов Конфуция встали жестокие репрессивные легистские нормы.

ПРАВО, НАКАЗАНИЕ И ЗАКОН

В китайской культуре писаное право всегда ассоциировалось с наказанием, ярким подтверждением этому являются древние китайские иероглифы, означающие «закон». До появления в 536 г. до н.э. первого закона (его текст был выгравирован на огромном медном треножнике и содержал в себе перечень уголовных санкций) китайское общество соблюдало неписанные нормы «礼» («Ли»), которые в отечественной синологии принято называть «правилами» («ритуалом», «церемониями»). Их основу составляли традиции и обычаи («порядок совершения жертвоприношений»), применяемые при наступлении различных важных жизненных обстоятельств: брак, рождение детей, смерть, война и т.п. Все члены условного китайского поселения-деревни знали эти неписанные «правила-церемонии» и соблюдали их. Необходимости в писаном праве не существовало. Жители деревни с самого рождения воспитывались в уважении к «Ли», исполняя установленные ими неписанные императивы.

В силу различных обстоятельств все же появлялись индивиды, нарушающие «Ли». Это могли быть как местные жители, так и пришедшие извне, из «другой деревни», которые либо не знали, либо по-другому понимали местные неписанные правила. Для их охраны древние разрабатывают «Син» «刑» (традиционное написание), или «刑» (упрощенное написание), которое выступает в качестве закона (писаного права), но исходя из своего смысла переводится как «наказание». «Син» состоит из двух элементов: слева «井»

(«колодец») и справа «刂» («нож»). Закон, то есть «Син», воспринимается исключительно как санкция, применяемая к нарушителю, причем санкция уголовная. В своем этимологическом значении этот иероглиф изображает стражника с мечом, стоящего у колодца с водой. В случае нарушения порядка забора воды он незамедлительно отрубает нарушителю голову. Меч — символ власти, правомочий государства в лице правоохранительных и судебных органов на применение насилия к нарушителю «Ли». В современном Китае этот иероглиф применяется в уголовно-правовой сфере, часто в значении «уголовное наказание», «уголовный кодекс», «уголовный арест» и т.п.

С течением времени пришло понимание, что не все нарушения «Ли» автоматически должны повлечь за собой «отрубание головы у колодца». На смену «Син» приходит более универсальное понятие «Фа»: «法» (традиционное написание), или «法» (упрощенное написание), в современном Китае понимаемое как «закон». «Фа» также ассоциируется исключительно с наказанием. Содержание иероглифа включает «воду» «氵» — даосский символ справедливости, глагол направления «цуй» «去», означающий изгнание нарушителя из общества, и, что главное, «сечжи» «鷹» — мифическое животное с одним рогом, символ правосудия в древней китайской культуре.

«Сечжи» (獬豸) — символ насилия и участия



высших сил в судебных приговорах. Это некий аналог греко-римских богинь правосудия Фемиды и Юстиции, прообраз современного искусственного интеллекта, помогающий судье в принятии справедливого решения по делу. И здесь, как и в «Син», основной замысел в узаконенном насилии: небесное животное с одним острым рогом знает, кто виновен, и «закалывает» им преступника. Судью виновный может обмануть, но божество — нет. Насилие продолжает стоять на страже «Ли», защищая его своим «рогом».

Исторически так сложилось, что китайцы не любят писаное право. Считается, что оно не способствует пониманию человеческих отношений, не может быть справедливым, а лишь несет в себе наказание. Суды руководствуются в своих решениях только «насилием», то есть законом. Поэтому обычный китаец не

любит судиться, предпочитая решать споры медиативными процедурами. Еще сам Конфуций призывал решать споры в досудебном, медиативном порядке, в суд же совершенно не обращаться. Суд для Конфуция — место мести, но никак не справедливости: Учитель сказал: «Я не хуже других разбираю тяжбы, но лучше бы их вовсе не стало». Один из ведущих французских правоведов Н. Рулан в контексте сказанного приводит следующую показательную китайскую поговорку: «Государство управляется хорошо тогда, когда ступени школьной лестницы истерты, а те, что ведут в суд, поросли травой». В результате долгой эволюции и конфуцианство, и легизм сформировали в китайском обществе особое отношение к праву и закону, которое присутствует и современному китайскому законодателю.

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В СОВРЕМЕННОМ КИТАЕ

Одна из главных отличительных особенностей заключается в малом количестве действующих законов в КНР. По состоянию на 1 июня 2026 года их 310, и это максимальное число за всю историю республики (КНР образована более 75 лет назад). «Рекордный», 300-й закон, был принят лишь 29 декабря 2023 года — Закон КНР об обеспечении продовольственной безопасности. В отличие от Китая, в России число законов превышает 2500, среди которых только ФКЗ свыше 150. А если включить в законы еще и «внесение изменений», то их у нас свыше 9000. В течение 2025 года в России принято рекордное количество законов — 588, тогда как в КНР за аналогичный период, новых законов принято 6 (Закон КНР о стимулировании частной экономики; Закон КНР о пропаганде и просвещении в области верховенства права; Закон КНР о реагировании на происшествия в области общественного здравоохранения; Закон КНР об атомной энергии; Закон КНР о государственных парках; Закон КНР о безопасности опасной химической продукции), изменениям подвергнуты лишь 14 действующих законов (таким образом, всего 20).

Неприязнь китайцев к закону породила в правовой системе страны огромную «подзаконную инфляцию». Для успешной рабо-

ты в китайском правовом поле необходимо «перерабатывать» огромный массив подзаконных нормативных правовых актов, ряд из которых действует в закрытом «под грифом» режиме.

Следующая важная особенность правового регулирования общественных отношений в Китае заключается в том, что к квази источникам права относятся директивные документы правящей Коммунистической партии Китая (КПК). КПК не только определяет вектор правового развития страны, но нередко заменяет собой правотворца. В стране действуют совместно принятые партией и Государственным советом (правительство) акты, обязательные к исполнению всеми субъектами права. При работе с китайским законодательством необходимо в первую очередь анализировать документы КПК: именно в них содержатся указания на применяемые государством налоговые, инвестиционные и иные режимы.

Важно отметить, что КНР конструировалась как республика советского типа, по государственному режиму она представляет собой партократическое государство. Это означает фактическую принадлежность власти центральным и местным структурам КПК. В основе действующей политической системы

лежит принцип демократического централизма, предусматривающий строгую внутрипартийную субординацию, жесткий внутрипартийный контроль, коллективное (коллегальное) управление. Правящая Коммунистическая партия Китая, хотя и не зарегистрирована официально, тем не менее, без нее невозможно существование современного китайского государства. КПК «как воздух» находится везде, но формально-юридически она не зарегистрирована, то есть у партии нет юридического лица, поэтому с ней невозможно судиться.

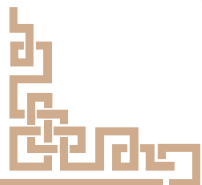
Демократический централизм распространяет свое действие на партийную систему и на систему государственной власти и государственного управления. Иерархию государственных органов возглавляет Всеитайское собрание народных представителей (ВСНП) — однопалатный «парламент» (по-сути таковым не являющийся), осуществляющий законодательную власть в стране. При нем действует Постоянный комитет (ПК ВСНП), который работает в период между сессиями ВСНП. В Китае отсутствуют разделение властей, система сдержек и противовесов. Все высшие органы формируются ВСНП и ему подотчетны (председатель, правительство, центральный военный совет, контрольная власть, суд и прокуратура). Вместо разделения властей — разделение функций, единство государственной власти в центре и на местах, что исключает противоречия между высшими и местными органами. Демократический централизм противопоставляется западным институциональным механизмам, а ВСНП лишь приводит в жизнь решения КПК, являясь ее «неофициальным органом» («резиновой печатью»). И это не случайно: около 70% депутатского корпуса ВСНП являются членами КПК, остальные, даже не будучи коммунистами, поддерживают проводимую КПК генеральную линию, так как состоят в возглавляемом партией едином патриотическом фронте. Через принимаемые ВСНП (ПК ВСНП) законы и решения КПК осуществляет управление китайским государством и обществом; парламентские сессии, как правило, проводятся после съездов и пленумов ЦК КПК, на которых принимаются важные для страны политические решения, уже затем облекаемые в законодательную форму.

Еще одной особенностью правового регулирования является нелюбовь китайцев не только к закону, но и к его кодификации. Китай не считает целесообразным принимать крупные кодифицированные акты

правотворчества в таком количестве, как это, например, характерно для России. В современном Китае принято лишь два кодекса: в частном праве — Гражданский кодекс (2020 г.), в публичном — Кодекс об экологии и окружающей среде (2026 г.). Больше в республике кодексов нет. Способность Китая к успешному развитию при отсутствии кодексов доказывает существование иной, не менее эффективной, чем западная, модели государственно-правового и социально-экономического развития. Да и сам принятый лишь на 70-м году существования республики Гражданский кодекс отличен, например, от российского. Внутри него содержатся нормы брачно-семейного законодательства (в КНР нет отдельного семейного кодекса), в общей части закреплены нормы «Ли», а самым интересным с практической стороны стал раздел, посвященный договорам.

В Китае отсутствуют конституционный суд, государственный арбитражный суд, зато сильно развита система международных коммерческих арбитражных комиссий. Коммерческие споры между организациями рассматривают либо суды общей юрисдикции (государственный суд, принимающий экономический спор), либо коммерческие арбитражи. В защиту бизнеса в Уголовном законе (аналог нашего УК РФ) отдельной статьей закрепляется уголовная ответственность арбитров за вынесение неправосудных решений (ст. 399 I гласит: «лица, на основании закона занимающие должности арбитра, вынесшие заведомо незаконное решение вопреки фактам и законам в арбитражном судопроизводстве, при отягчающих обстоятельствах — наказываются лишением свободы на срок до трех лет либо арестом; при особо отягчающих обстоятельствах — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет»).

Уголовный закон Китая содержит и другие важные нормы, имеющие непосредственное отношение к бизнесу. В первую очередь отметим установленную ст. 30 и 31 уголовную ответственность организаций, которая в России отсутствует. Уголовная ответственность наступает за сообщение ложных сведений об уставном капитале (ст. 158), ложное декларирование или изъятие капиталовложений (ст. 159), предоставление в нарушение правил или непредоставление важной информации (ст. 161) и другие нарушения. И, конечно, уголовному преследованию подлежат лица, использующие свое служебное положение в коммерческих организациях и получающие взятки за принятие тех или иных решений в пользу третьих лиц (ст. 163), за дачу взят-



ки работникам коммерческих организаций (ст. 164).

К особенностям правового регулирования отнесем еще и широко развитое в стране местное правотворчество. Хотя республика по форме государственного устройства является унитарным государством, однако местные чиновники обладают, условно говоря, «федеративными» полномочиями в налоговой, инвестиционной, финансовой сферах. С началом в 1978 году «политики реформ и открытости», когда в КНР не существовало каких-либо центральных законов и кодексов, Дэн Сяопин позволил регионам самим определять юридическую политику в области законодательства для стимулирования притока инвестиций из-за рубежа. Данный подход не претерпел существенных изменений и до настоящего времени. При открытии своего бизнеса в Китае необходимо прежде всего исследовать местное законодательство там, где планируется работа компании. В случае же смены ее местонахождения придется заново изучать законодательство «новой юрисдикции», даже если бизнес переезжает в соседний город: режимы везде уникальны и не похожи друг на друга.

В России распространено мнение, что с Китаем трудно, а порой невозможно работать,

что препятствия в сотрудничестве с ним труднопреодолимы. Однако это верно лишь отчасти. Если мы обратимся к опыту западных компаний, то с удивлением обнаружим их максимальное присутствие на китайском рынке. Крупные, средние и мелкие западные фирмы успешно работают с Китаем и в Китае. Утверждаю, что не стоит бояться Китая, а следует лишь ответственно подойти к правовому сопровождению своего бизнеса с китайским контрагентом, соблюсти не просто необходимые, но крайне важные юридические процедуры для успешной защиты интересов своей компании. И тогда все объективные и субъективные трудности будут успешно преодолены. Примером этому служит опыт западных фирм, которые на протяжении многих десятилетий обогащаются за счет сотрудничества с Китаем. В условиях ухода западных компаний из России возможностей для выстраивания взаимовыгодных отношений с китайским партнером стало существенно больше. Нам следует тщательно исследовать Китай, изучать его политическую систему и законодательство, для этого необходимо обращаться к отечественному китаеведению, заложившему прочный фундамент знаний об этой удивительной, интересной и загадочной стране.



INGVARR
ZHONG YIN



ГЛАВА 1

ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ В КИТАЕ



Игорь Мазилин
управляющий партнер
Ingvarr Zhong Yin



Харви Ян
старший партнер
Ingvarr Zhong Yin



Юн-Ци
старший партнер
Ingvarr Zhong Yin



Наталья Караиван
старший юрист
Ingvarr Zhong Yin

ОБЗОР ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В КИТАЕ

Обзор правового регулирования иностранных инвестиций в Китае

За последние десять лет в Китае была проведена комплексная реформа регулирования иностранных инвестиций. Основными результатами этой реформы стали замена разрешительного порядка доступа иностранных инвестиций в Китай на систему «негативных списков», применение к иностранным инвестициям принципа национального режима и упразднение специальных организационно-правовых форм юридических лиц, которые ранее предназначались для создания и ведения бизнеса в Китае с иностранным участием.

На сегодняшний день иностранные инвесторы вправе создавать и вести бизнес в Китае на тех же условиях, что и китайские организации и граждане, за исключением случаев, когда ограничение иностранного участия, с точки зрения китайского правительства, необходимо для обеспечения национальной безопасности и экономической стабильности страны.

Основными законодательными актами, регулирующими порядок осуществления иностранных инвестиций и ведения бизнеса в Китае, являются Гражданский кодекс КНР от 2020 года (中华人民共和国民法典 [2020]), Закон КНР об иностранных инвестициях от 2019 года (中华人民共和国外商投资法 [2019]), Закон КНР о компаниях в редакции от 2023 года (中华人民共和国公司法 [2023修订]), Антимонопольный закон КНР в редакции от 2022 года (中华人民共和国反垄断法[2022修正]), а также ряд значимых подзаконных актов как, например, Специальные административные правила доступа иностранных инвестиций на рынки КНР в редакции от 2024 года («негативный список» для иностранных инвестиций) (外商投资准入特别管理措施 (负面清单) [2024年版]), Специальные административные правила доступа иностранных инвестиций на рынки КНР в пределах пилотных зон свободной торговли в редакции от 2021 года («негативный список» зон свободной торговли) (自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施 (负面清单) [2021年版]), Общенациональный перечень

ограничений и запретов на осуществление отдельных видов деятельности в редакции от 2025 года (общий «негативный список») (全国市场准入负面清单 [2025年版]), Положение о порядке применения Закона КНР об иностранных инвестициях от 2019 года (中华人民共和国外商投资法实施条例 [2019]), Правила проверки безопасности иностранных инвестиций от 2020 года (外商投资安全审查办法 [2020]), Положение о слиянии и поглощении отечественных предприятий иностранными инвесторами в редакции от 2009 года (关于外国投资者并购境内企业的规定 [2009修订]), Положение о проверке и согласовании экономической концентрации от 2023 года (经营者集中审查规定[2023]), Положение о критериях экономической концентрации в редакции от 2024 года (国务院关于经营者集中申报标准的规定[2024修订]), Положение о порядке регистрации хозяйствующих субъектов от 2021 года (中华人民共和国市场主体登记管理条例[2021]).

Закон об иностранных инвестициях

1 января 2020 года вступил в силу принятый в 2019 году Закон КНР об иностранных инвестициях (**«Закон об иностранных инвестициях»**), который заменил собой три действовавших на протяжении десятилетий закона, регулировавших порядок создания предприятий с иностранным участием, а именно:

- Закон КНР о совместных кооперационных предприятиях китайского и иностранного капитала в редакции от 2017 года (中华人民共和国中外合作经营企业法 [2017修正]);
- Закон КНР об иностранных предприятиях со стопроцентным иностранным капиталом в редакции от 2016 года (中华人民共和国外资企业法 [2016修正]); и
- Закон КНР о совместных долевых (паевых) предприятиях китайского и иностранного капитала в редакции от 2016 года (中华人民共和国中外合资经营企业法 [2016修正]).

Специальные формы юридических лиц, используемые для иностранных инвестиций,

были упразднены, и иностранные инвесторы получили возможность создавать предприятия по общим правилам, в соответствии с Законом о компаниях.

С принятием Закона об иностранных инвестициях принцип национального режима в отношении иностранных инвестиций был закреплён на законодательном уровне и был запущен процесс пересмотра правил осуществления иностранных инвестиций в сторону их либерализации. Однако работа по приведению подзаконных нормативных актов в соответствие с положениями Закона об иностранных инвестициях все еще продолжается. На дату подготовки настоящего руководства еще не отменено и не пересмотрено существенное количество нормативных актов, ранее регулировавших порядок осуществления иностранных инвестиций в Китае, что на практике приводит к сохранению множества коллизий между этими актами и закрепленным в Законе об иностранных инвестициях принципом национального режима в отношении иностранных инвестиций. В настоящий момент эти неопределенности приходится разрешать в частном порядке во взаимодействии с государственными органами.

Закон о компаниях

Закон КНР о компаниях (**«Закон о компаниях»**) регулирует создание и деятельность компаний в КНР, а также вопросы корпоративного управления. На дату публикации настоящего руководства действует редакция Закона от 2023 года, вступившая в силу 1 июля 2024 года. Положения Закона о компаниях в равной степени распространяются на китайские компании с иностранным участием.

Новая редакция Закона о компаниях направлена на упрощение ведения бизнеса и повышение прозрачности корпоративной структуры. Одним из ключевых изменений стало введение предельного срока для оплаты уставного капитала – не более пяти лет с момента регистрации компании. Это означает, что учредителям необходимо планировать внесение капитала в более сжатые сроки, чем это часто практиковалось ранее. Также были смягчены требования к структуре органов управления. В ряде случаев компании

могут не создавать совет наблюдателей или не назначать отдельного наблюдателя, что упрощает процесс создания дочернего общества иностранной компании в Китае. Кроме того, расширен круг лиц, которые могут выступать в качестве законного представителя: теперь это не только председатель совета директоров или генеральный менеджер, но и любой директор.

Изменения коснулись и процедур прекращения деятельности. Если компания фактически прекратила работу и в течение трех лет не начала процедуру ликвидации после аннулирования бизнес-сертификата, она может быть исключена из реестра в упрощенном порядке после опубликования соответствующего объявления в системе публичного раскрытия информации о китайских предприятиях.

Гражданский кодекс

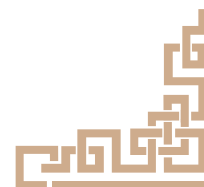
Гражданский кодекс КНР (**«ГК КНР»**) был первым и долгое время оставался единственным кодифицированным законодательным актом в КНР. Он был принят в 2020 году и вступил в силу 1 января 2021 года после более чем пятилетнего обсуждения. При этом первая попытка разработать ГК КНР была предпринята еще в 1950-е годы.

ГК КНР состоит из семи частей: общая часть, имущество, договоры, личные права, брак и семья, наследство и деликтная ответственность.

Антимонопольный закон

Антимонопольный закон КНР (**«Антимонопольный закон»**) является основным законодательным актом, определяющим правила осуществления контроля за экономической концентрацией в Китае. Впервые Антимонопольный закон был принят в 2007 году, а вторая редакция закона, действующая на сегодняшний день, была принята и вступила в силу летом 2022 года.

Антимонопольный закон определяет понятие экономической концентрации и критерии сделок, подлежащих антимонопольному контролю, а также процедуру их согласования.



«НЕГАТИВНЫЕ СПИСКИ»

С 2015 года в Китае применяется принцип национального режима в отношении иностранных инвесторов: в общем случае иностранные компании могут создавать бизнес и вести деятельность на тех же условиях, что и китайские лица. Этот подход был закреплен на законодательном уровне в Законе об иностранных инвестициях.

Вместо системы предварительного согласования иностранных инвестиций Китай перешел к модели «негативных списков». Это означает, что ограничения для иностранных инвесторов прямо перечислены в специальных перечнях, тогда как все иные виды деятельности считаются разрешенными.

«Негативные списки» представляют собой перечни отраслей и видов деятельности, в которых иностранные инвестиции либо запрещены, либо допускаются с ограничениями (например, по доле участия, форме присутствия или требованиям к партнерству с китайской стороной).

На практике используется несколько видов таких списков: (i) общий «негативный список», применимый ко всем инвесторам (включая китайских), в отношении отдельных отраслей; (ii) «негативные списки» для иностранных инвестиций, которые, в свою очередь, делятся на: список, действующий на всей территории Китая; список для зон свободной торговли, который, как правило, содержит меньше ограничений и отражает более либеральный режим.

«Негативные списки» регулярно пересматриваются, при этом в последние годы наблюдается тенденция к постепенному сокращению числа ограничений.

Соответственно, если конкретный вид деятельности не включен в применимый «негативный список», иностранный инвестор вправе осуществлять его без дополнительных ограничений, на общих основаниях.

ПРОВЕРКА ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ НА ПРЕДМЕТ РИСКА ДЛЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

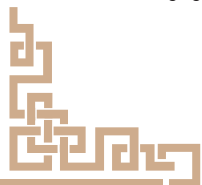
Согласно статье 35 Закона об иностранных инвестициях, иностранные инвестиции в отраслях экономики, отнесенных китайским законодательством к стратегическим, подлежат проверке на предмет их влияния на национальную безопасность КНР.

К стратегическим отраслям относятся: сельское хозяйство, финансовый сектор, природные ресурсы и энергетика, продовольственная безопасность, культура, технологии, кибербезопасность, экология и защита окружающей среды, ядерные технологии, исследование и использование космического пространства, международных районов морского дна и полярных регионов, а также ряд иных отраслей. Перечень таких отраслей не является исчерпывающим, что оставляет государственным органам значительную свободу усмотрения при решении вопроса

о необходимости проведения проверки.

Основным нормативным актом, регулирующим порядок проверки иностранных инвестиций на предмет риска для безопасности КНР, являются Правила проверки безопасности иностранных инвестиций от 2020 года.

В соответствии со статьей 4 указанных Правил иностранные инвесторы, инвестирующие в стратегические отрасли экономики, напрямую или через свои дочерние предприятия в Китае, обязаны предварительно уведомить об этом Межведомственную комиссию (工作机制办公室) — орган государственной власти, совместно созданный Национальной комиссией по развитию и реформам КНР (中华人民共和国国家发展和改革委员会) и Министерством коммерции КНР (中华人民共和国商务部).



По результатам рассмотрения уведомления об осуществлении инвестиций может быть принято решение о проведении общей проверки или начале специальной проверки в отношении проекта. Если в ходе проведения общей проверки будет установлено, что осуществление иностранных инвестиций потенциально создает риски для национальной безопасности КНР, будет инициирована специальная проверка. Реализация такого

проекта возможна только после получения официального заключения от Национальной комиссии по развитию и реформам и Министерства коммерции. В рамках проверки безопасности указанные органы могут запрашивать заключения иных отраслевых регуляторов, например, Народного банка КНР (中国人民银行) или Министерства промышленности и информационных технологий КНР (中华人民共和国工业和信息化部).

АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ

Приобретение иностранным инвестором доли участия или активов китайского предприятия может потребовать согласования в соответствии с антимонопольным законодательством КНР.

Согласно Антимонопольному закону согласование требуется, если сделка (i) приводит к возникновению экономической концентрации и (ii) достигает установленных пороговых значений.

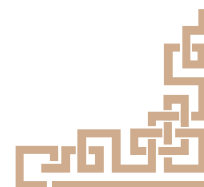
К экономической концентрации может привести сделка, в результате которой хозяйствующий субъект приобретает контроль над объектом экономической концентрации, например, в связи с приобретением его акций (долей участия в капитале) или активов.

Понятие «контроль» раскрывается в статье 5 Положения о проверке и согласовании экономической концентрации от 2023 года. Законодательство не устанавливает закрытого перечня критериев контроля, однако на практике учитывается совокупность формальных и фактических обстоятельств. Например, для определения наличия контроля анализируются цель сделки и бизнес-план предприятия на будущие периоды, изменения в структуре владения приобретаемой компании, порядок и механизм голосования на собраниях акционеров (участников) и иных органов управления, включая данные об историческом уровне явки и результатах голосования, процедуру назначения органов управления, взаимоотношения между акционерами и членами совета директоров, включая наличие договоренностей о пере-

даче прав голоса или соглашений о согласованных действиях, существование значимых деловых связей или соглашений о сотрудничестве между сторонами.

Статьей 3 Правил о критериях экономической концентрации в редакции от 2024 года предусмотрены следующие пороговые значения, при достижении которых требуется согласование: (1) совокупный оборот всех участников концентрации за предыдущий финансовый год от продаж по всему миру превышает 12 миллиардов юаней, и оборот каждого из как минимум двух участников концентрации от продаж в Китае за предыдущий финансовый год превышает 800 миллионов юаней; (2) совокупный оборот всех участников концентрации от продаж в Китае за предыдущий финансовый год превышает 4 миллиарда юаней, и оборот каждого из как минимум двух участников концентрации от продаж в Китае превышает 800 миллионов юаней. При расчете оборота учитываются показатели всей группы компаний соответствующего участника. Антимонопольным законодательством КНР установлены правила расчета оборота от продаж.

Органом, ответственным за осуществление контроля за концентрацией и согласованием сделок, является Антимонопольное бюро Государственного управления по регулированию рынка (国家市场监督管理总局反垄断局). Уполномоченный орган вправе инициировать проверку и в отношении сделок, не достигающих установленных порогов, если такие сделки могут оказать влияние на конкуренцию.



СИСТЕМА РАСКРЫТИЯ ИНФОРМАЦИИ КИТАЙСКИМИ КОМПАНИЯМИ С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ

После вступления в силу Закона об иностранных инвестициях была внедрена единая система раскрытия информации для иностранных инвесторов и компаний с иностранным участием, администрируемая Государственным управлением по регулированию рынка КНР (国家市场监督管理总局).¹

Ключевыми нормативными актами, регулирующими порядок подготовки и предоставления отчетности компаниями с иностранным участием, являются Меры по предоставлению информации об иностранных инвестициях от 2019 года (外商投资信息报告办法 [2019]) и Уведомление Министерства коммерции по вопросам, связанным с предоставлением информации об иностранных инвестициях от 2019 года (商务部关于外商投资信息报告有关事项的公告 [2019]).

Требования о предоставлении отчетности и раскрытии информации распространяются на иностранных инвесторов, создающих бизнес в Китае, и на уже действующие китайские компании с иностранным участием.

В рамках действующей системы предусмотрены два основных вида отчетности: (i) ра-

зовая (нерегулярная) отчетность – подается в определенных случаях, например при создании компании или приобретении доли участия в китайской компании (первоначальный отчет), и (ii) ежегодная отчетность – подается на регулярной основе всеми компаниями с иностранным участием.

Разовая отчетность, как правило, формируется и подается автоматически в процессе регистрационных действий через систему регистрирующего органа. Аналогичный подход применяется и при внесении изменений, требующих регистрации (например, изменение состава участников, размера уставного капитала или наименования компании).

Ежегодная отчетность² подается через государственную систему раскрытия информации³ и включает базовые сведения о компании (наименование, статус, виды деятельности, наличие лицензий), информацию об изменениях в структуре капитала за отчетный период, а также могут раскрываться отдельные финансовые показатели (например, балансовая стоимость активов, сумма уплаченных налогов и страховых взносов).

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦАХ

С 1 ноября 2024 года в Китае действуют новые правила раскрытия информации о бенефициарных владельцах, установленные Положением об управлении информацией о бенефициарных владельцах (受益所有人信息管理办法 [2024]), утвержденным Народным банком совместно с Государственным управлением по регулированию рынка.

Указанное Положение обязывает китайские компании, товарищества и филиалы иностранных компаний раскрывать сведения о

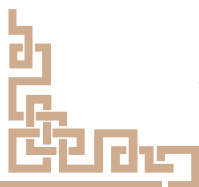
своих конечных бенефициарах.

Введение обязательства по раскрытию информации о бенефициарных владельцах является частью более масштабной реформы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем. В частности, Закон КНР о противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем, в редакции 2024 года (中华人民共和国反洗钱法 [2024修订])⁴ усилил требования к идентификации бенефициарных

¹ В Китае компании с иностранным участием должны подготавливать специальную отчетность о себе и своей деятельности. До вступления в силу Закона об иностранных инвестициях такая отчетность должна была предоставляться в Министерство коммерции и в Государственное управление по регулированию рынка в соответствии с разными требованиями. После вступления в силу Закона об иностранных инвестициях правила подготовки и предоставления специальной отчетности компаниями с иностранным участием были унифицированы и упрощены.

² Годовой отчет по результатам деятельности предыдущего года должен быть подан не позднее 30 июня каждого года.

³ Государственная система публичной информации о кредитоспособности предприятия (国家企业信用信息公示系统).



владельцев и проверке структуры владения компаний финансовыми и отдельными нефинансовыми организациями.⁵

В соответствии с указанным выше Положением и Законом, бенефициарным владельцем признается исключительно физическое лицо или несколько физических лиц, соответствующих любому из трех критериев: (i) прямо или косвенно владеет более чем 25% долей участия в организации; (ii) получает более 25% прибыли или обладает более чем 25% голосов; (iii) осуществляет фактический контроль над деятельностью организации, то есть имеет возможность определять ключевые решения в организации.

Если ни один из этих критериев не соблюдается, в качестве бенефициарного владельца указывается лицо, осуществляющее текущее руководство организацией.

Для государственных предприятий КНР действует специальное правило – условным бенефициаром считается их законный представитель.

Это отличает бенефициарного владельца от так называемого «фактического контролирующего лица» (实际控制人) по смыслу Закона о компаниях, в качестве которого может рассматриваться как физическое, так и юридическое лицо, осуществляющее контроль и определяющее ключевые решения в компании, в том числе в отсутствие корпоративного контроля.

Сведения о бенефициарах передаются в Государственное управление по регулирова-

нию рынка в форме уведомления. Раскрытие осуществляется при регистрации через электронную платформу (или в течение 30 дней после регистрации, если она осуществляется офлайн).

Раскрываемые сведения не подлежат публикации и могут предоставляться только уполномоченным государственным органам, а также финансовым и отдельным нефинансовым организациям, которые в соответствии с законодательством о противодействии отмыванию денежных средств обязаны осуществлять идентификацию клиентов и проверку информации в рамках своих обязанностей.

Для отдельных организаций предусмотрен упрощенный порядок раскрытия (так называемый режим «освобождения от подачи сведений на основании заявления» (承诺免报)). В частности, если все участники компании – физические лица и уставный капитал компании не превышает 10 000 000 юаней, вместо подробного раскрытия сведений о бенефициарных владельцах подается специальное заявление с подтверждением структуры владения организации.

За предоставление недостоверной информации о бенефициарах и неустранение выявленных несоответствий на организацию может быть наложен штраф в размере до 50 000 юаней. За иные нарушения обязанностей по раскрытию бенефициаров могут применяться иные, более жесткие, меры ответственности в соответствии с административным законодательством КНР.

ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ОРГАНЫ, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ИНОСТРАННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Основными органами государственной власти, регулируемыми иностранные инвестиции и определяющими правила ведения бизнеса в Китае, являются:

Министерство коммерции

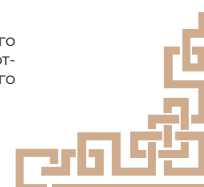
Министерство коммерции КНР формирует

государственную политику в сфере внешнеэкономической деятельности, внутренней и внешней торговли, а также регулирует вопросы привлечения иностранных инвестиций в Китай и осуществления китайских инвестиций за рубежом.

В рамках своих полномочий Министерство,

⁴ Реформа Закона КНР о противодействии отмыванию денежных средств обсуждалась китайскими регуляторами в течение длительного времени в рамках приведения национального режима по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, в соответствие с международными стандартами FATF. Первые проекты поправок были опубликованы Народным банком Китая для публичного обсуждения в 2021 году, а окончательная редакция закона была принята в 2024 году.

⁵ Таковыми, например, агентства недвижимости, бухгалтерские и юридические фирмы.



в частности, осуществляет надзор за соблюдением иностранными инвесторами и компаниями с иностранным участием требований по раскрытию информации, а также совместно с другими государственными органами осуществляет проверку иностранных инвестиций на предмет их влияния на национальную безопасность.

Министерство коммерции подотчетно Государственному совету КНР.

Государственное управление по регулированию рынка

Государственное управление по регулированию рынка КНР было образовано в 2018 году в результате объединения функций нескольких государственных органов.

В полномочия Государственного управления по регулированию рынка входит регистрация юридических лиц и ведение государственного реестра компаний, а также надзор за соблюдением антимонопольного законодательства и контроль экономической концентрации.

Кроме того, Государственное управление по регулированию рынка осуществляет регулирование цен на отдельные категории товаров, обеспечивает защиту прав на средства индивидуализации (включая товарные знаки), а также отвечает за безопасность продуктов питания и промышленной продукции, контроль качества и сертификацию продукции и надзор за оборотом лекарственных средств.

Государственное управление по регулированию рынка напрямую подотчетно Государственному совету КНР.

Национальная комиссия по развитию и реформам

Национальная комиссия по развитию и реформам КНР осуществляет контроль иностранных инвестиций в КНР и проверку проектов на предмет соответствия требованиям национальной безопасности.

Национальная комиссия по развитию и реформам подотчетна Государственному совету КНР.

Комитет по контролю и управлению государственным имуществом

Комитет по контролю и управлению государ-

ственным имуществом КНР (国务院国有资产监督管理委员会) осуществляет функции по надзору и управлению государственными активами.

В рамках своих полномочий Комитет по контролю и управлению государственным имуществом формирует политику в отношении управления государственными компаниями и осуществляет контроль за их инвестиционной деятельностью. При совершении сделок с участием компаний, находящихся под его контролем, включая сделки с иностранными инвесторами, может требоваться получение соответствующих согласований со стороны Комитета.

Национальное управление финансового регулирования

Национальное управление финансового регулирования КНР (国家金融监督管理总局) является основным регулятором финансового сектора КНР.

Национальное управление финансового регулирования осуществляет надзор за деятельностью банков, страховых организаций и финансовых групп, а также обеспечивает защиту интересов потребителей финансовых услуг в Китае.

Орган был создан в 2023 году, заменив ранее действовавшую Комиссию по регулированию банковской и страховой деятельности Китая.

Национальное управление финансового регулирования подотчетно Государственному совету КНР.

Народный банк

Народный банк является центральным банком КНР и реализует денежно-кредитную политику КНР, отвечает за обеспечение финансовой стабильности страны, осуществляет надзор за межбанковским рынком облигаций и межбанковской клиринговой системой, а также за соблюдением законодательства по борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг

Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР (中国证券监督管理委员会) осуществляет регулирование рынков ценных бумаг и срочных инструментов в Китае, обеспечивая их стабильное и законное функционирование.



Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг подотчетна Государственному совету КНР.

Государственное управление валютного контроля

Государственное управление валютного контроля КНР (国家外汇管理局) осуществляет надзор за валютным рынком и регулирует порядок осуществления валютных операций в КНР. В рамках своих полномочий управление также рассматривает отдельные виды валютных операций и устанавливает требования к их проведению.

Государственное управление валютного контроля подотчетно Государственному совету КНР.

Государственное управление по налогам и сборам

Государственное управление по налогам и сборам КНР (国家税务总局) отвечает за формирование и применение налогового регулирования, а также за администрирование налогов и сборов в КНР; осуществляет контроль

и надзор за соблюдением налогового законодательства, координирует и контролирует деятельность местных налоговых органов и обеспечивает полноту и своевременность уплаты налогов.

Государственное управление по налогам и сборам подотчетно Государственному совету КНР.

Главное таможенное управление

Главное таможенное управление КНР (中华人民共和国海关总署) осуществляет общее руководство таможенной системой КНР.

В его функции входит разработка таможенной политики и нормативных актов в сфере таможни, администрирование таможенных платежей, а также осуществление контроля при перемещении товаров через границу, включая санитарно-карантинный контроль и борьбу с контрабандой. Главное таможенное управление также осуществляет сбор и анализ статистики внешней торговли.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ

На протяжении уже более 40 лет Китай проводит политику реформ и открытости. Одним из направлений этой политики стало создание внутри страны отдельных территорий с особыми правовыми режимами – специальных экономических зон («СЭЗ»).

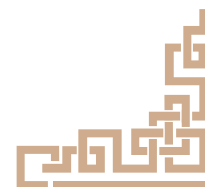
Первые СЭЗ были созданы в 1980-х годах в городах Шэньчжэнь, Чжухай и Шаньтоу (провинция Гуандун), а также в Сямэне (провинция Фуцзянь).

Создание СЭЗ было направлено на привлечение иностранных инвестиций и высококвалифицированных специалистов, стимулирование роста отечественной промышленности и внешнеторговой деятельности при сохранении контроля со стороны государства над деятельностью компаний с иностранным участием. Для достижения этих целей на ограниченных территориях внедрялись экспериментальные режимы с различным набором преференций, позволяющие оценить их влияние на экономическое развитие. Таким образом, СЭЗ фактически выступали

в качестве «полигонов» для тестирования ключевых правовых, экономических и социальных реформ с последующим возможным распространением успешных решений на национальном уровне.

К началу 1990-х годов политика открытия китайского рынка для иностранных инвестиций через СЭЗ продемонстрировала свою эффективность, что привело к расширению как географии, так и количества таких зон. Семь крупнейших СЭЗ расположены в городах Шэньчжэнь, Сямэнь, Чжухай, Шаньтоу, провинции Хайнань, а также в городских районах, включая район Пудун в Шанхае и район Биньхай в Тяньцзине. Они представляют собой территории комплексного экономического развития.

Иные типы СЭЗ ориентированы на поддержку и развитие отдельных секторов экономики или внешнеторговой деятельности, например, зоны экономического и технологического развития, зоны свободной торговли, зоны экспортной переработки.

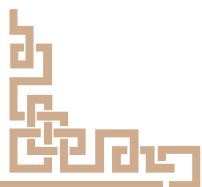


Наиболее известны и востребованы среди иностранных инвесторов зоны свободной торговли. Их еще называют «пилотными» зонами. Именно на территориях зон свободной торговли впервые были реализованы наиболее масштабные и значимые реформы в сфере регулирования иностранных инвестиций и ведения бизнеса.

Первая пилотная зона свободной торговли была создана в Шанхае в 2013 году, ее площадь составляла 29 кв. км. Впоследствии она была расширена дважды, в 2014 и в 2019 годах, до 240 кв. км. С момента создания данной зоны было принято значительное количество новых законодательных актов, которые впоследствии были успешно распространены на территорию всей страны. Например, режим «негативных списков» первоначально применялся в пределах данной зоны, а затем стал применяться на национальном уровне. Кроме того, именно на территории Шанхайской зоны свободной торговли была «протестирована» реформа корпоративного законода-

тельства 2013 года: на первоначальном этапе только на компании, зарегистрированные в Шанхайской зоне свободной торговли, не распространялись требования о минимальном размере уставного капитала и его оплате при учреждении.

В настоящее время Шанхайская зона свободной торговли остается ключевой площадкой для внедрения новых регуляторных решений и одной из наиболее популярных юрисдикций для иностранных инвесторов. В частности, компании, зарегистрированные в данной зоне, вправе осуществлять офшорную торговую деятельность, что допускается не во всех регионах Китая. Кроме того, процедуры регистрации юридических лиц в Шанхае считаются одними из наиболее эффективных, а развитая инфраструктура профессиональных услуг и накопленный опыт государственных органов и банков в работе с иностранными инвесторами дополнительно упрощают ведение бизнеса.



ГЛАВА 2

ФОРМЫ

ЮРИДИЧЕСКОГО

ПРИСУТСТВИЯ



Игорь Мазилин
управляющий партнер
Ingvarr Zhong Yin



Харви Ян
старший партнер
Ingvarr Zhong Yin



Уильям Чжун
юрист
Ingvarr Zhong Yin



Наталья Караиван
старший юрист
Ingvarr Zhong Yin

В зависимости от вида и масштаба предполагаемой деятельности иностранный инвестор может вести бизнес в Китае через:

- представительство или филиал;
- дочернюю компанию со 100% иностранным участием; или
- совместное предприятие с китайским партнером.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО И ФИЛИАЛ ИНОСТРАННОЙ КОМПАНИИ

Представительство иностранной компании в Китае

Порядок создания и деятельности представительств иностранных компаний в Китае регулируется Положением о порядке регистрации представительств иностранных компаний в редакции от 2024 года (外国企业常驻代表机构登记管理条例 [2024修订]).

Представительство не является юридическим лицом. Все обязательства и ответственность, возникающие в связи с деятельностью представительства, несет иностранная компания.

Деятельность представительства, как правило, ограничивается исследованием рынка, продвижением товаров и услуг иностранной компании в Китае, установлением деловых контактов и координацией деятельности иностранной компании в Китае. Представительство не вправе осуществлять деятельность, приносящую доход. Соответственно, все коммерческие контракты заключаются от имени иностранной компании, и расчеты по ним осуществляются напрямую иностранной компанией. При этом представительство вправе заключать договоры, необходимые для обеспечения собственной деятельности (например, договор аренды офиса или договоры на приобретение офисной техники, договор с аутстаффинговым агентством).

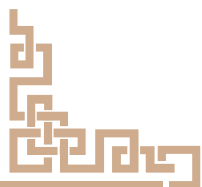
Руководство представительством осуществляет генеральный представитель, назначаемый иностранной компанией. Он действует от имени представительства без доверенности. Помимо него могут быть назначены иные представители, при этом их общее количество не может превышать четырех человек, включая генерального представителя. Представители вправе в упрощенном порядке получить разрешение на работу и

временное проживание в Китае. Представительство не вправе напрямую нанимать на работу китайских граждан. Особенности формирования штата представительства более подробно описаны в главе 5 настоящего руководства.

Представительство имеет собственные печати и банковский счет в китайском банке. Оно обязано вести бухгалтерский учет, подавать отчетность и платить налоги в соответствии с требованиями китайского законодательства.

Для регистрации представительства, как правило, требуется предоставить следующий пакет документов:

- заявление об открытии представительства по утвержденной форме;
- решение (письмо) о назначении представителей;
- паспорта представителей;
- резюме представителей с информацией об их образовании и релевантном опыте работы;
- свидетельство о регистрации или иной документ, подтверждающий, что иностранная компания является действующей на протяжении не менее 2 лет;
- документ, подтверждающий действительность юридического адреса иностранной компании;
- устав иностранной компании;
- решение о назначении генерального директора иностранной компании или иного лица, имеющего право действовать от ее имени без доверенности;



- письмо обслуживающего банка иностранной компании о подтверждении ее платежеспособности и финансовой благонадежности;
- договор аренды офиса создаваемого представительства и копии документов, подтверждающих право собственности арендодателя на помещение, предоставленное в аренду представительству.

Все документы должны быть надлежащим образом удостоверены, легализованы (апостилированы) и переведены на китайский язык.

Документы подаются в территориальное ведомство Государственного управления по регулированию рынка лично законным представителем иностранной компании и лицами, назначенными на должности представителей, либо представителем по доверенности.

На практике срок регистрации представительства составляет около 15 рабочих дней с даты подачи документов в регистрирующий орган.

По результатам регистрации представительству выдается свидетельство о регистрации.

После регистрации представительство обязано встать на учет в территориальном на-

логовом органе.

Филиал иностранной компании в Китае

Иностранная компания вправе создать филиал в Китае.

Филиал не является юридическим лицом. В отличие от представительства, филиал вправе осуществлять коммерческую деятельность, соответствующую видам деятельности иностранной компании. При этом на практике возможность создания филиала существенно ограничена для большинства иностранных компаний. Несмотря на общее положение Закона о компаниях, допускающее создание филиалов иностранными компаниями, соответствующие административные процедуры по их регистрации утверждены лишь для отдельных регулируемых отраслей, таких как, например, банковская и страховая деятельность. В связи с этим фактически филиалы могут создавать только компании, работающие в отраслях, для которых предусмотрен порядок их регистрации.

Как банковская, так и страховая деятельность относятся к регулируемым отраслям экономики, в связи с чем для создания и осуществления банковской и страховой деятельности на территории КНР требуется получение предварительных согласований профильных регуляторов.

ДОЧЕРНЯЯ КОМПАНИЯ СО 100% ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ

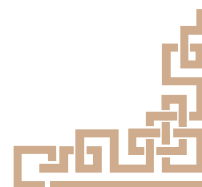
Основным нормативным актом, регулирующим создание и деятельность компаний в КНР, является Закон о компаниях.

Законом о компаниях предусмотрены две организационно-правовые формы компаний: компания с ограниченной ответственностью и акционерная компания. Обе формы могут использоваться для создания совместных предприятий, однако на практике компания с ограниченной ответственностью является наиболее распространенной формой ведения бизнеса как для иностранных, так и для китайских инвесторов. Ком-

пания с ограниченной ответственностью может быть компанией одного лица со 100% иностранным участием. Несмотря на то, что действующая редакция Закона о компаниях отменила требование о наличии не менее двух учредителей для акционерных компаний, для таких компаний сохраняется требование о том, что более половины учредителей должны иметь место жительства или регистрации на территории КНР.⁶

Для создания дочерней компании в Китае иностранному инвестору необходимо определить ключевые параметры компании,

⁶ Таким образом, иностранная компания не может напрямую создать дочернее предприятие со 100% иностранным участием в форме акционерной компании, но может сделать это через одну из своих китайских дочерних компаний, например, через холдинговую компанию, зарегистрированную в Китае.



включая:

- наименование компании;
- перечень видов деятельности компании;
- место учреждения компании;
- размер уставного капитала;
- структуру и состав органов управления.

Наименование компании

Все китайские компании должны иметь фирменное наименование на китайском языке. Каждая компания имеет собственное фирменное наименование, которое не может повторять наименование другой китайской компании или быть схожим с наименованием компании из той же отрасли. При учреждении компании проводится проверка выбранного фирменного наименования на предмет уникальности и соответствия требованиям законодательства, в том числе Положению о порядке регистрации наименований юридических лиц в редакции от 2020 года (企业名称登记管理规定 [2020修订]).

Виды деятельности

Китайские компании не обладают общей правоспособностью. Конкретный перечень видов деятельности компании закрепляется в ее уставе и бизнес-сертификате (свидетельстве о регистрации) компании.

Не допускается осуществление на постоянной основе коммерческой деятельности за рамками утвержденного перечня видов деятельности. Осуществление деятельности за пределами утвержденного перечня на регулярной основе с высокой долей вероятности привлечет внимание проверяющих органов и, помимо общего риска признания такой деятельности незаконной, может привести к отказу в проведении банковских операций или выставлении специальных счетов-фактур (фапьяо (发票)), которые служат основанием для признания понесенных расходов.

Если планируемая деятельность подпадает под ограничения «негативных списков», для создания компании потребуются соблюдение соответствующих требований, включая получение предварительных разрешений. Изменение видов деятельности требует внесения изменений в устав и регистраци-

онные данные компании. При этом виды деятельности, подлежащие лицензированию, могут осуществляться только после получения соответствующих разрешений.

Уставный (зарегистрированный) капитал

На сегодняшний день законодательство КНР не устанавливает требований к минимальному размеру уставного капитала компании.

Вместе с тем на практике размер уставного капитала рассматривается китайскими контрагентами и государственными органами как показатель благонадежности и финансовой устойчивости компании. В связи с этим уставный капитал обычно определяется в диапазоне от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов долларов США (в эквиваленте в китайских юанях). Действующая редакция Закона о компаниях устанавливает максимальный срок оплаты уставного капитала – пять лет. Это правило применяется как к вновь создаваемым, так и к уже существующим компаниям, зарегистрированным до вступления в силу действующей редакции Закона. Для таких компаний предусмотрен трехлетний переходный период, в течение которого они обязаны зарегистрировать соответствующие изменения в устав, сократив срок оплаты уставного капитала до пяти лет, и произвести его оплату в пределах максимального срока.

Информация о размере уставного капитала компании является общедоступной и указана в реестре китайских компаний.

Уставный капитал может быть оплачен в денежной или в натуральной форме, в том числе правами на объекты интеллектуальной собственности или долями участия / акциями в других компаниях.

Оплата уставного капитала осуществляется иностранным акционером путем перечисления суммы вклада на инвестиционный счет компании.

Размер уставного капитала компании также влияет на общий размер займов, которые китайская компания может привлечь от своих иностранных акционеров. В частности, их общий размер не может превышать разницу между заявленным общим размером инвестиций и размером уставного капитала компании. Соотношение между уставным капиталом и общим объемом инвестиций установлено Положением Государственного управления промышленности и торговли о соотношении уставного капитала и общего размера инвестиций китайско-иностраннх предприятий от 1987 года



Соотношение общего размера инвестиций к уставному капиталу	
Общий размер инвестиций (в долларах США)	Минимальный размер уставного капитала
до 3 000 000	70% от общего размера инвестиций
3 000 000 – 4 200 000	2 100 000
4 200 000 – 10 000 000	50% от общего размера инвестиций
10 000 000 – 12 500 000	5 000 000
12 500 000 – 30 000 000	40% от общего размера инвестиций
30 000 000 – 36 000 000	12 000 000
свыше 36 000 000	1/3 от общего размера инвестиций

Органы управления

Органами управления китайской компании являются:

- общее собрание участников (股东会) / акционеров (股东大会);
- наблюдатель (监事) / совет наблюдателей (监事会);
- исполнительный директор (执行董事) / совет директоров (董事会);
- генеральный менеджер (总经理).

В каждой китайской компании также назначается законный представитель (法定代表人) – лицо, уполномоченное подписывать документы и действовать от имени компании без доверенности. Законный представитель не является отдельным органом управления, а представляет собой функцию (правомочие), которая может быть возложена на директора (любого члена совета директоров, включая председателя) или генерального менеджера компании.

Директор (совет директоров) и генеральный менеджер относятся к исполнительным органам управления и отвечают за текущую операционную деятельность компании. Одно и то же лицо может совмещать эти позиции и одновременно выступать в качестве законного представителя.

Наблюдатель или совет наблюдателей осуществляет контроль за деятельностью исполнительных органов. Лица, занимающие должности директора или генерального менеджера, не могут одновременно выполнять функции наблюдателя.

Для компаний с ограниченной ответственностью с небольшим числом участников законодательство допускает возможность не создавать совет наблюдателей или не назначать наблюдателя. Кроме того, при наличии в составе совета директоров комитета по аудиту функции совета наблюдателей (наблюдателя) могут быть возложены на такой комитет. В случае создания совета наблюдателей он должен состоять не менее чем из трех членов.

Иностранные граждане, в том числе лица, не являющиеся резидентами КНР, могут входить в состав органов управления китайской компании.

Порядок учреждения компании

Порядок и сроки, а также объем документации для учреждения компании могут отличаться в зависимости от места ее учреждения. Как правило, в регистрирующий орган требуется предоставить следующие документы:

- заявление об учреждении компании по форме регистрирующего органа;

⁷ Более подробная информация об инвестиционном счете приведена в главе 3.

⁸ В связи с принятием Закона об иностранных инвестициях формальная отмена Положения так и не произошла, как и не было принято иного заменяющего его нормативного акта, в связи с чем данное Положение продолжает использоваться на практике банками и органами валютного регулирования в качестве ориентира при определении допустимого соотношения между размером внешнего долга компании и размером ее уставного (зарегистрированного) капитала.



- устав компании;
- решение о назначении членов органов управления;
- документы, удостоверяющие личность юридического представителя и членов иных органов управления;
- документ, удостоверяющий личность, или учредительные документы учредителя;
- документы, подтверждающие наличие офиса и юридического адреса компании.

Документы подаются в регистрирующий орган лично учредителем компании или по доверенности. В некоторых регионах

предусмотрена возможность электронной подачи документов через специальную онлайн-платформу регистрирующего органа.

Срок регистрации компании при наличии стандартного комплекта документов, как правило, составляет от 5 до 10 рабочих дней с даты их подачи. По результатам регистрации компании присваивается идентификационный номер и выдается бизнес-сертификат (свидетельство о регистрации), в котором указана информация о ее наименовании, местонахождении, размере уставного капитала, видах деятельности, а также о ее законном представителе.

После регистрации компании потребуется изготовить и зарегистрировать печать, встать на учет в налоговых органах и открыть банковский счет.

ПРИБРЕТЕНИЕ КИТАЙСКОЙ КОМПАНИИ/ СОЗДАНИЕ СОВМЕСТНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Одним из ключевых нормативных актов, регулирующих правила приобретения китайской компании иностранным инвестором, является Положение о слиянии и поглощении отечественных предприятий иностранными инвесторами в редакции от 2009 года.

Для сделок по приобретению акций (долей) китайских компаний характерны следующие особенности.

Покупная цена в договоре купли-продажи обычно является фиксированной, не предполагает последующей корректировки и чаще всего оплачивается в денежной форме.

Оплата покупной цены, как правило, осуществляется единовременно. В законодательстве предусмотрены ограничения на использование рассрочки при оплате покупной цены. В частности, в случае приобретения китайской компании иностранным лицом покупная цена должна быть оплачена в течение трех месяцев с даты регистрации перехода права собственности на акции. По согласованию с государственными органами указанный срок может быть продлен до одного года при условии, что не менее 60% от покупной цены в любом случае будут оплачены в течение шести месяцев с

даты регистрации.

В соответствии с указанным Положением, покупная цена акций определяется на основании отчета о независимой оценке акций, который подлежит предоставлению в налоговые органы. Согласованная сторонами покупная цена не должна существенно отклоняться от результатов такой оценки.

Основная документация по сделке по приобретению акций компании, как правило, включает соглашение о намерениях, договор купли-продажи акций, обновленный устав компании.

Договор купли-продажи обычно содержит перечень заверений и гарантий в отношении полномочий продавца на заключение договора, прав на акции, а также основных аспектов хозяйственной деятельности приобретаемой компании. При этом объем и степень детализации таких заверений, как правило, ниже по сравнению с практикой сделок, регулируемых английским правом, и во многом зависят от переговорной позиции сторон.

Расчеты по сделке чаще всего осуществляются в момент регистрации перехода права собственности на акции. Завершение сдел-

ки может быть обусловлено получением необходимых государственных согласований, что на практике может занимать несколько месяцев. При создании совместного предприятия с иностранным участием стороны, как правило, заключают соглашение

акционеров, регулирующее вопросы финансирования компании, корпоративного управления, распоряжения акциями, распределения прибыли, а также иные условия совместного ведения бизнеса (например, обязательства об отказе от конкуренции).

ТОВАРИЩЕСТВО С ИНОСТРАННЫМ УЧАСТИЕМ

Иностранный инвестор может создать совместное предприятие в форме товарищества в соответствии с Законом КНР о товариществах в редакции от 2006 года (中华人民共和国合伙企业法 [2006修订]).

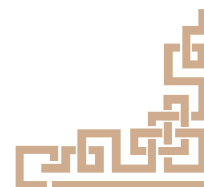
Согласно Закону о товариществах, в Китае могут быть созданы следующие типы товариществ:

- полное товарищество, участники которого несут солидарную ответственность по долгам товарищества всем своим имуществом;
- коммандитное товарищество, в котором наряду с полными товарищами участвуют вкладчики (коммандитные товарищи), несущие ответственность по обязательствам товарищества в пределах внесенных вкладов;
- специальное полное товарищество – отличается от обыкновенного полного товарищества тем, что его участниками являются лица, обладающие специальными знаниями или квалификацией. Само такое товарищество также осуществляет

профессиональную деятельность, требующую специальных знаний. В отличие от полного товарищества, специальное полное товарищество защищает его участников от неограниченной ответственности в случае грубой небрежности или умышленного неправомерного поведения других товарищей.

Отношения между участниками регулируются соглашением о товариществе, которое, в том числе, определяет порядок распределения прибыли и убытков. По общему правилу прибыль распределяется пропорционально вкладам участников, однако стороны вправе согласовать иной порядок. Распределение прибыли и покрытие убытков осуществляются в соответствии с условиями такого соглашения.

На практике товарищества значительно реже используются для создания совместных предприятий и ведения бизнеса в Китае по сравнению с компаниями. Чаще всего данная форма применяется при структурировании частных фондов прямых инвестиций с иностранным участием.



ГЛАВА 3

ВАЛЮТНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



Харви Ян
старший партнер
Ingvarr Zhong Yin



Иан Чжан
партнер
Ingvarr Zhong Yin



Наталья Караиван
старший юрист
Ingvarr Zhong Yin



Игорь Петров
юрист
Ingvarr Zhong Yin

Национальной валютой Китая является жэньминьби (renminbi / RMB), счетной единицей которого выступает юань.

До 2009 года юань не использовался в международных расчетах и являлся расчетной валютой только для китайского рынка. С 2009 года правительством Китая началось поэтапное развитие инфраструктуры для его использования в международных расчетах.

В результате был сформирован режим обращения так называемого офшорного юаня (CNH) – юаня, обращающегося за пределами материкового Китая и хранящегося на счетах в иностранных банках или в зарубежных филиалах китайских банков. Расчеты в офшорных юанях за пределами Китая осуществляются без ограничений, и иностранные компании могут свободно приобретать и использовать такую валюту.

Внутри Китая используется оншорный юань (CNY), в котором осуществляются все расчеты на территории страны. Офшорный и оншорный юань формально конвертируются в соотношении 1:1, однако соответствующие операции подлежат валютному контролю.

Функции валютного регулирования в Китае осуществляют Народный Банк Китая и Государственное управление валютного контроля. Непосредственный контроль за проведением валютных операций возложен на уполномоченные банки, действующие в качестве агентов валютного контроля.

Правила и инструкции Государственного управления валютного контроля и, в меньшей степени, Народного банка формируют валютное законодательство КНР.

Среди них можно выделить:

- Положение КНР о валютном регулировании в редакции от 2008 года (中华人民共和国外汇管理条例 [2008修订]);⁹
- Временные меры по управлению валютной деятельностью банков КНР (Объявление Государственного управления по валютному контролю № 1 от 2023 года) (银行外汇展业管理办法（试行）（国家外汇管理局2023年第1号公告）);
- Руководство по валютным операциям по текущему счету в редакции от 2023 года (经常项目外汇业务指引 [2023修订]);
- Руководство по валютным операциям по инвестиционному счету в редакции от 2024 года (资本项目外汇业务指引 [2024年版]);
- Уведомление Государственного управления валютного контроля об утверждении Положения о валютном регулировании прямых инвестиций иностранных инвесторов на территории Китая (Hui Fa [2013] No. 21) в редакции от 2019 года (国家外汇管理局关于印发《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套文件的通知汇发[2013] 21号 [2019修订]).

СЧЕТА КИТАЙСКИХ КОМПАНИЙ В КИТАЙСКИХ БАНКАХ

Китайские компании вправе открывать банковские счета как в китайских юанях, так и в иностранной валюте. Каждая компания обязана иметь как минимум один базовый счет. Такой счет открывается в китайских юанях в банке по месту регистрации компании и используется, в частности, для расчетов по основным операциям и взаимодействия с государственными органами.

Помимо базового счета компания может открыть неограниченное количество текущих счетов в одном или нескольких банках в зависимости от потребностей бизнеса. Текущие счета используются для осуществления

повседневных расчетов, включая операции по внешнеэкономической деятельности.

Для получения иностранных инвестиций (в том числе оплаты уставного капитала иностранным инвестором) китайская компания обязана открыть специальный инвестиционный счет. По инвестиционному счету проходят все операции, связанные с движением капитала китайской компании, в том числе получение акционерного финансирования от иностранных акционеров в виде вкладов в уставный капитал или акционерных займов, или предоставление внешнего финансирования за рубежом.

⁹ Положение КНР о валютном регулировании в редакции от 2008 года по-прежнему остается основным нормативным актом, регулирующим вопросы валютного контроля в КНР, и с момента его принятия формально не подвергалось изменениям. Вместе с тем, на практике Государственное управление валютного контроля регулярно издает новые разъяснения и инструкции, которые дополняют и в ряде случаев фактически изменяют порядок применения указанного Положения.



Открытие счета

Перечень документов и требования к открытию счетов могут различаться в зависимости от типа счета и политики обслуживающего банка. Как правило, банки запрашивают учредительные документы компании, информацию о структуре акционерного капитала и бенефициарах, членах органов управления, документы, удостоверяющие

личность законного представителя и иных сотрудников компании, которым предоставляется доступ к банковскому счету, печать компании.

При открытии валютных счетов, в том числе инвестиционного счета, обслуживающий банк осуществляет регистрацию компании в системе Государственного управления валютного контроля.

ВАЛЮТНЫЙ КОНТРОЛЬ

Валютные операции китайских компаний делятся на операции по текущему счету и операции по инвестиционному счету. Операции по текущему счету, как правило, осуществляются без ограничений, тогда как большинство операций по инвестиционному счету подлежит дополнительному контролю и согласованию в Государственном управлении валютного контроля.

Операции по текущему счету

В рамках валютного контроля операций по текущему счету банки проверяют основание платежа с целью подтвердить, что операция относится к текущим (то есть не связана с движением капитала), а также достоверность представленных документов и их соответствие характеру платежа. Осуществление некоторых валютных операций тесно связано с уплатой налогов, и банки могут также запросить подтверждение уплаты всех применимых налогов по операции, в том числе налога, удерживаемого у источника выплаты, прежде чем средства будут переведены иностранному контрагенту.

Операции по инвестиционному счету

Операции по инвестиционному счету связаны с движением капитала в Китай и из Китая и подлежат строгому валютному контролю.

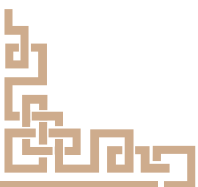
Так, для внесения иностранным инвестором вклада в уставный капитал компании требуется регистрация в Государственном управлении валютного контроля в рамках

режима прямых иностранных инвестиций. Для осуществления инвестиций за рубежом китайская компания должна, помимо получения соответствующих одобрений Национальной комиссии по развитию и реформам и Министерства коммерции, пройти регистрацию в Государственном управлении валютного контроля.

Использование средств, находящихся на инвестиционном счете, также строго регламентировано. Прежде всего, такие средства могут использоваться в качестве оборотного капитала компании. Для этого иностранная валюта конвертируется в юани и перечисляется на текущий счет компании. При этом прямо ограничивается использование таких средств для осуществления видов деятельности, не предусмотренных уставом компании, а также для инвестиций в ценные бумаги и иные активы, не связанные с ее сферой деятельности.

С 2015 года отменены ограничения на конвертацию иностранной валюты, внесенной в качестве вклада в уставный капитал, в юани. В настоящее время такая конвертация осуществляется по усмотрению компании. С 2016 года аналогичный подход применяется к средствам, полученным в форме займов от иностранных акционеров.

С 2020 года компании с иностранным участием получили право реинвестировать полученные от акционеров средства на территории Китая, включая приобретение долей участия в других китайских компаниях.



СЧЕТА НЕРЕЗИДЕНТОВ В КИТАЙСКИХ БАНКАХ

Иностранные компании, не являющиеся резидентами КНР, вправе открывать счета в китайских банках. Банковские счета нерезидентов бывают следующих типов: счет нерезидента («Счет нерезидента»), счет нерезидента зоны свободной торговли («Счет ЗСТ») и специальный офшорный счет («Офшорный счет»).

Счет нерезидента

Иностранные компании, не имеющие юридического присутствия на территории КНР, вправе открыть Счет нерезидента в юанях или иностранной валюте в одном или нескольких китайских банках или филиалах иностранных банков в Китае.

Такой счет может, с определенными ограничениями, использоваться для расчетов с китайскими контрагентами.

Счет ЗСТ

Иностранные компании-нерезиденты вправе открывать Счета ЗСТ в юанях или иностранной валюте на территории отдельных зон свободной торговли (например, в Шанхайской или Хайнаньской зонах свободной торговли) в банках, имеющих разрешение на открытие счета данного типа.

Счета ЗСТ могут использоваться для расчетов по коммерческим, инвестиционным и иным типам операций. Расчеты с китайскими контрагентами внутри Китая по Счетам ЗСТ допускаются только в китайских юанях.

Офшорный счет

Иностранные компании и физические лица, не являющиеся резидентами Китая, вправе открыть Офшорные счета в китайских банках, имеющих разрешение на открытие и обслуживание счетов данного типа.¹⁰

Офшорный счет может быть открыт только в иностранной валюте. Поступления на такие счета, переводы средств на зарубежные счета, а также переводы между Офшорными счетами осуществляются без ограничений и не подлежат валютному контролю. Однако переводы денежных средств с Офшорного счета на какой-либо из оншорных счетов рассматриваются в качестве валютных операций и подлежат валютному контролю.

Для открытия Офшорного счета требуется разрешение Национального управления финансового регулирования, что на практике весьма затруднительно и затратно по времени. По этой причине такие счета открываются нерезидентами весьма редко.

¹⁰ Офшорные счета вправе обслуживать только некоторые китайские банки: Shanghai Pudong Development Bank, China Merchants Bank, Bank of Communications и Ping An Bank.



ГЛАВА 4 НАЛОГОВОЕ И ТАМОЖЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ



Игорь Мазилин
управляющий партнер
Ingvarr Zhong Yin



Харви Ян
старший партнер
Ingvarr Zhong Yin



Иан Чжан
партнер
Ingvarr Zhong Yin



Наталья Караиван
старший юрист
Ingvarr Zhong Yin

Осуществление предпринимательской деятельности в Китае обычно связано с необходимостью уплаты следующих обязательных платежей: корпоративного подоходного налога, налога на добавленную стоимость, налога на доходы физических лиц, взносов в органы социального страхования, гербовых сборов и таможенных пошлин.

Налоговым законодательством Китая установлены и иные виды налогов и сборов, в том числе, например, налог на потребление, налог на ресурсы, налог на прирост стоимости земли, налог на пользование земельным участком.

В Китае отсутствует единый налоговый ко-

декс или закон, который регулировал бы все вопросы налогообложения в комплексе. Порядок исчисления и уплаты соответствующего налога обычно устанавливается отдельным нормативным актом: законом или подзаконным актом Государственного совета.

Государственное управление по налогам и сборам осуществляет контроль и надзор за соблюдением налогового законодательства и полнотой и своевременностью уплаты налогов и сборов, а также совместно с Министерством финансов КНР (中华人民共和国财政部) определяет и реализует налоговую политику Китая.

КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ

Порядок уплаты корпоративного подоходного налога в Китае регулируется Законом КНР о корпоративном подоходном налоге в редакции от 2018 года (中华人民共和国企业所得税法 [2018修正]).

Ставка налога

Стандартная ставка корпоративного подоходного налога составляет 25%. Для отдельных категорий налогоплательщиков при соблюдении установленных критериев предусмотрены пониженные ставки.

Налогоплательщики

Плательщиками налога являются:

- компании, зарегистрированные в соответствии с законодательством КНР;
- иностранные компании в случаях, описанных ниже.

Китайские компании обязаны уплачивать корпоративный подоходный налог с совокупной прибыли, включая доходы от источников за пределами Китая.

Представительства¹¹ и филиалы иностранных компаний в Китае также являются плательщиками корпоративного подоходного налога. Для представительств налог рассчитывается по методу «условного дохода (расходов)». Налогооблагаемой базой по корпоративному подоходному налогу представительства яв-

ляются расходы, понесенные им в соответствующем налоговом периоде, поскольку представительства иностранных компаний в Китае не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность и, соответственно, получать доход от своей деятельности.

Иностранные компании, имеющие постоянное присутствие в Китае, которое создает наличие у них постоянного представительства, также обязаны уплачивать налог с прибыли (доходов) от источников за пределами Китая, но непосредственным образом связанных с деятельностью такого постоянного представительства в Китае.

Иностранные компании, деятельность которых не создает постоянного представительства в Китае, также обязаны уплачивать корпоративный подоходный налог с доходов, полученных от источников в Китае. Обязанность по исчислению и уплате в бюджет суммы корпоративного подоходного налога от деятельности такой иностранной компании возлагается на ее китайского контрагента.¹²

Налоговая база

Налоговая база по корпоративному подоходному налогу определяется как разница между суммой доходов компании, уменьшенной на сумму применимых вычетов, и суммой понесенных расходов.

Доходы компании формируются за счет выручки от предпринимательской деятельности, а также за счет поступлений, не связан-

¹¹ Речь идет о представительстве как об обособленном подразделении иностранной компании, зарегистрированном в соответствии с законодательством КНР.

¹² В частности, например, ставка корпоративного подоходного налога, удерживаемого у иностранной компании, составляет 25% от вмененного дохода иностранной компании. Размер вмененного дохода зависит от типа оказываемых иностранной компанией услуг и, в любом случае, составляет не менее 15%, а в отношении некоторых типов услуг может достигать 50% от стоимости контракта.



ных с основной операционной деятельностью компании (пассивных доходов), таких как полученные дивиденды, роялти, проценты по займам и арендные платежи.

Расходы, принимаемые к учету при расчете налоговой базы и размера корпоративного подоходного налога, должны быть обоснованными (экономически оправданными) и подтверждаться документально.

Налоговый период

Налоговым периодом по корпоративному подоходному налогу является финансовый год, который соответствует календарному году, с 1 января по 31 декабря.

В течение года компании на ежемесячной или ежеквартальной основе (в зависимости от правил, установленных в соответствующем регионе, где зарегистрирована компания-налогоплательщик) подают промежуточные декларации по корпоративному подоходному налогу и уплачивают его авансом до 15 числа каждого следующего месяца или квартала. По итогам года (не позднее 31 мая года, следующего за отчетным) подается годовая налоговая декларация, в которой итоговый размер корпоративного подоходного налога может быть скорректирован.

Налоговые льготы

В Китае отдельным категориям налогоплательщиков предоставляются льготы при расчете и уплате корпоративного подоходного налога, в зависимости от вида деятельности, а также объемов бизнеса или места учреждения компании.

К таким категориям, например, относятся малые предприятия, высокотехнологичные предприятия и разработчики программного обеспечения и микросхем, природоохранные, сельскохозяйственные предприятия, а также предприятия, созданные в определенных регионах Китая или некоторых СЭЗ.

Льготы могут включать пониженные налоговые ставки, дополнительные вычеты, отсрочки по уплате налога, а также применение ускоренной амортизации.

Налог на доходы у источника выплаты

Пассивные доходы иностранной компании от источников в Китае (дивиденды, проценты, роялти) облагаются налогом по ставке 10%, если иное не предусмотрено соглашениями об избежании двойного налогообложения, заключенными Китаем.

Обязанность по исчислению, удержанию и уплате налога на доходы иностранной компании от источника в Китае возлагается на китайскую компанию, выплачивающую соответствующий доход.

СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИЗБЕЖАНИИ ДВОЙНОГО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Сумма налога, удерживаемого у источника выплаты, может быть снижена, если более благоприятный режим налогообложения соответствующего вида дохода предусмотрен соглашением об избежании двойного налогообложения («СИДН») между Китаем и соответствующим иностранным государством.

По состоянию на начало 2026 года Китай является стороной действующих СИДН с 114 странами, включая Россию. Такие соглашения, как правило, предусматривают снижение ставок налога у источника в отношении дивидендов, что может рассматриваться как дополнительное преимущество при структу-

рировании инвестиций в Китай.

Так, в соответствии с соглашением между Россией и Китаем, подписанным в 2014 году, ставка налога на дивиденды может быть снижена до 5% при условии, что получателем дивидендов является компания (не являющаяся товариществом), владеющая не менее чем 25% долей участия в компании, выплачивающей дивиденды, при стоимости такого участия не менее 80 000 евро (или эквивалента в иной валюте). В остальных случаях применяется ставка 10%. С 2020 года в Китае упрощен порядок применения положений СИДН. При соблюдении установленных кри-



териев налогоплательщик вправе заявить о применении пониженной ставки в Государственное управление по налогам и сборам

КНР без необходимости получения предварительного разрешения.

ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Налоговые органы КНР осуществляют контроль за сделками между взаимозависимыми лицами и вправе корректировать налоговую базу исходя из принципа рыночного уровня цен.

Налоговые органы также вправе проводить проверки и доначислять налоги ретроспективно в отношении сделок между взаимозависимыми лицами за период до десяти лет.

Китайские компании обязаны раскрывать информацию о сделках с взаимозависимыми лицами в установленном порядке.

Налог на добавленную стоимость

Порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость («НДС») регулируется Законом КНР о налоге на добавленную стоимость от 2024 года (中华人民共和国增值税法 [2024]).¹³

НДС уплачивается при продаже товаров (включая нематериальные активы и недвижимое имущество), выполнении работ и оказании услуг, а также при импорте товаров.¹⁴

Стандартная ставка НДС составляет 13% и применяется к большинству операций. Пониженные ставки в размере 0%, 6% или 9% действуют при реализации некоторых видов товаров и услуг.

После регистрации китайская компания обязана встать на учет в налоговом органе в качестве плательщика НДС.

Плательщики НДС бывают двух видов:

- (i) общие плательщики НДС, чей годовой налогооблагаемый объем реализации продукции превышает 5 миллионов юаней; и
- (ii) малые предприятия — плательщики,

не соответствующие приведенному выше критерию.

Малые предприятия вправе применять пониженную ставку НДС в размере 3%. При этом до 2027 года действуют временные меры, согласно которым ставка для таких налогоплательщиков снижена до 1%, а предприятия, чей месячный объем реализации продукции не превышает 100 000 юаней, освобождены от уплаты НДС.¹⁵ Вместе с тем малые предприятия не имеют права на возмещение НДС при экспорте товаров. Малые предприятия вправе в добровольном порядке зарегистрироваться в качестве плательщиков НДС общего типа.

Налоговым периодом по НДС является календарный месяц или квартал, в зависимости от типа налогоплательщика. Декларации по НДС подаются раз в месяц или квартал до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом.

При импорте товаров НДС уплачивается в течение 15 дней с даты выдачи таможенными органами сертификата об уплате налога.

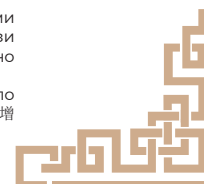
При экспорте товаров или услуг применяется ставка НДС 0%. Экспортеры (кроме малых предприятий, уплачивающих НДС по пониженным ставкам) имеют право на полное или частичное возмещение ранее уплаченного НДС. Размер возмещения рассчитывается по установленным ставкам и может быть ниже ставок НДС, применявшихся при приобретении товаров.

Для возмещения НДС компания-экспортер по завершении таможенного оформления при вывозе товара с территории Китая должна подать в налоговый орган экспортную декларацию и подтверждающие документы, включая счета и счета-фактуры.

¹³ Закон КНР о налоге на добавленную стоимость заменил собой Временные положения КНР о налоге на добавленную стоимость, которые регулировали порядок исчисления НДС с 1993 года.

¹⁴ При определенных обстоятельствах товары и услуги, реализуемые или оказываемые, соответственно, иностранными компаниями облагаются НДС. В этом случае обязанность по исчислению, удержанию и уплате в бюджет суммы налога, возникающего в связи с реализацией товаров и оказанием услуг иностранной компанией, возлагается на китайского контрагента. Эффективная ставка НДС, обычно удерживаемого китайским заказчиком или клиентом, составляет около 6%.

¹⁵ Объявление Министерства финансов и Государственного управления по налогам и сборам КНР № 19 от 2023 года о мерах по освобождению от уплаты и снижению налога на добавленную стоимость для малых предприятий (财政部、税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告 (财政部、税务总局公告2023年第19号)).



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Порядок уплаты налога на доходы физических лиц («НДФЛ») регулируется Законом КНР о налоге на доходы физических лиц в редакции от 2018 года (中华人民共和国个人所得税法 [2018修正]).

Налогоплательщики

Физические лица, являющиеся плательщиками НДФЛ, делятся на две основные категории в зависимости от их налогового статуса:

- резиденты — физические лица, постоянно проживающие в КНР или пребывающие на территории КНР не менее 183 дней в течение года;
- нерезиденты — все остальные лица, не являющиеся резидентами.

Резиденты уплачивают НДФЛ с доходов от любых источников, в том числе за пределами КНР, в то время как нерезиденты уплачивают налог только с доходов от источников в КНР. Порядок исчисления налога для этих категорий также различается.

Налогооблагаемый доход

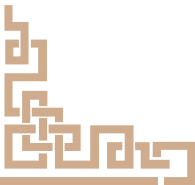
Налогооблагаемый доход определяется как совокупный доход физического лица, уменьшенный на сумму стандартного фиксированного вычета, без учета применимых вычетов и льгот, а также отчислений в фонды социального страхования.

В соответствии с Законом о налоге на доходы физических лиц выделяют несколько категорий доходов физических лиц, облагаемых НДФЛ: (i) совокупный доход, состоящий из заработной платы, оплаты вознаграждения за услуги, персонально оказанные физическим лицом, авторского вознаграждения, роялти; (ii) иной налогооблагаемый доход, включающий дивиденды, проценты, доходы от сдачи имущества в аренду или его продажи, а также случайные поступления.

Налоговая ставка

В Китае установлена прогрессивная ставка НДФЛ в размере от 3% до 45%, которая одинаково применяется ко всем налогоплательщикам, независимо от категории.

Годовой налогооблагаемый доход (в юанях)		Ставка (в процентах)	Стандартный фиксированный вычет ¹⁶
1	До 36 000	3	0
2	От 36 000 до 144 000	10	2 520
3	От 144 000 до 300 000	20	16 920
4	От 300 000 до 420 000	25	31 920
5	От 420 000 до 660 000	30	52 920
6	От 660 000 до 960 000	35	85 920
7	Более 960 000	45	181 920



Совокупный доход физического лица облагается по ставке от 3% до 45% в соответствии со шкалой, приведенной в таблице ранее.

Доходы, полученные физическими лицами в связи с частной предпринимательской деятельностью или участием в товариществе, облагаются НДФЛ по иной шкале прогрессивных ставок от 5% до 35%.

Дивиденды, проценты, доходы от сдачи имущества в аренду и прироста капитала, а также случайные поступления облагаются по фиксированной ставке 20%.

В некоторых регионах Китая (например, в порту свободной торговли Хайнань или в районе Линган Шанхайской зоны свободной торговли) предусмотрены льготы по НДФЛ для высококвалифицированных специалистов, позволяющие снизить эффективную ставку НДФЛ для таких специалистов до 15%.

Налоговый период

Налоговый период по НДФЛ равен календарному году.

Китайские компании, а также представительства и филиалы иностранных компаний обязаны своевременно исчислять, удерживать и уплачивать НДФЛ с доходов работников, выплачиваемых в форме заработной платы, выступая в качестве налоговых агентов своих работников.¹⁷

Физические лица, получающие доходы, по которым налог был удержан налоговым агентом, не обязаны подавать дополнительные уведомления в налоговые органы.

В отношении иных доходов, не связанных с трудовыми отношениями, обязанность по уплате налога возлагается на само физическое лицо. При наличии нескольких источников такого дохода физическое лицо обязано подать годовую налоговую декларацию не позднее 30 июня года, следующего за отчетным.

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

Налог на недвижимое имущество

Налог на недвижимое имущество взимается с владельцев и пользователей недвижимости (включая земельные участки и здания).

Налог может рассчитываться по ставке 1,2% от первоначальной стоимости имущества, уменьшенной на суммы вычетов, применимых в соответствующем регионе, или по ставке 12% от суммы арендной платы.

Налог за пользование земельным участком в пригородах и городах

Налог за пользование земельным участком в пригородах и городах уплачивается пользователями таких земельных участков (если применимо, то в дополнение к налогу на недвижимое имущество).

Ставка налога составляет от 0,6 до 30 юаней за квадратный метр и зависит от категории города (крупный, средний или малый).

Местные органы власти вправе корректировать ставки с учетом социально-экономических условий региона. В период с 1 января 2023 года по 31 декабря 2027 года

для малых предприятий при соблюдении установленных критериев предусмотрена льгота в размере 50%.

Налог на передачу титула

Налог уплачивается приобретателем права собственности на недвижимое имущество при совершении сделок купли-продажи, дарения или мены.

Ставка налога составляет от 3% до 5% от стоимости прав на земельный участок или стоимости здания.

Налог на прирост стоимости земли

Данный налог взимается с суммы прироста стоимости земли, возникшей в результате совершения сделки по передаче прав на земельные участки и здания (постройки), по прогрессивным ставкам от 30% до 60% от суммы прироста.

Суммой прироста стоимости земли является остаток от дохода, полученного в результате сделки, после вычета сумм всех применимых расходов (включая стоимость приобретения прав на недвижимость, расходы на освоение

¹⁶ Нет аналога в России

¹⁷ Обязанность по исчислению, удержанию и уплате в бюджет суммы налога с доходов иностранного гражданина-нерезидента от источников в Китае возлагается на китайскую компанию.



земельного участка, налоги и прочее).

Налогом на прирост стоимости земли обла-

гаются все типы земельных участков, а также коммерческая недвижимость и иные объекты застройки.

ИНЫЕ НАЛОГИ И СБОРЫ

Налог на потребление

Налог на потребление уплачивается организациями и физическими лицами, осуществляющими производство, импорт или реализацию отдельных категорий товаров, включая табачную и алкогольную продукцию, предметы роскоши, ювелирные изделия, транспортные средства и иные товары.

Ставки налога варьируются в зависимости от категории товаров и могут составлять от 1% до 56%.

Гербовые сборы

Гербовый сбор взимается с юридических и физических лиц, оформляющих опреде-

ленные виды договоров (например, договор займа или аренды), а также документы о передаче права собственности на имущество, в том числе акции и доли участия, и иные типы документов, предусмотренные Законом КНР о гербовых сборах от 2021 года (中华人民共和国印花税法 [2021]).

Ставки гербовых сборов варьируются в диапазоне от 0,005% до 0,1% от цены договора (сделки).

До конца 2027 года малым предприятиям, соответствующим установленным критериям, доступна 50% льгота при уплате гербового сбора.

ТАМОЖЕННЫЕ ПОШЛИНЫ

Ключевым нормативным актом, регулирующим порядок исчисления и уплаты таможенных пошлин и сборов в Китае, является Закон КНР о тарифах (中华人民共和国关税法 [2024]), принятый 26 апреля 2024 года и вступивший в силу с 1 декабря 2024 года.

Ставки таможенных пошлин в Китае пересматриваются ежегодно. Действующие ставки на 2026 год установлены Объявлением Главного таможенного управления о корректировке таможенных тарифов на 2026 год и иных связанных вопросах (海关总署关于执行2026年关税调整方案及有关事宜的公告).

Контроль за начислением и уплатой таможенных пошлин осуществляет Главное таможенное управление КНР. Таможенные пошлины взимаются при импорте и экспорте товаров и могут рассчитываться по адвалорным ставкам, начисляемым в процентах от таможенной стоимости облагаемых товаров, или специфическим ставкам, начисляемым на единицу облагаемых товаров, а также комбинированным ставкам. Большая часть таможенных пошлин рассчитывается по адвалорным ставкам.

В зависимости от страны происхождения и вида импортируемых товаров ввозные пошлины подразделяются на следующие категории:

- общие пошлины;
- пошлины, основанные на режиме наибольшего благоприятствования;
- специальные преференциальные пошлины;
- специальные пошлины на квотируемые товары; и
- временные пошлины.

Вывозные пошлины применяются в отношении определенных видов сырья и полуфабрикатов (заготовок). На сегодняшний день в Китае предусмотрены вывозные пошлины для 107 товарных позиций.

Перечни товаров, в отношении которых применяются специальные виды пошлин, а также соответствующие ставки обновляются на ежегодной основе.

ГЛАВА 5

ОСОБЕННОСТИ НАЙМА СОТРУДНИКОВ



Наталья Караиван
старший юрист
Ingvarr Zhong Yin



Уильям Чжун
юрист
Ingvarr Zhong Yin



Цянь Тан
юрист
Ingvarr Zhong Yin



Игорь Петров
юрист
Ingvarr Zhong Yin

ОБЗОР РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В КИТАЕ

Основными законами, регулирующими трудовые отношения в Китае, являются Закон КНР о труде в редакции от 2018 года (中华人民共和国劳动法 [2018修正]) и Закон КНР о трудовых договорах в редакции от 2012 года (中华人民共和国劳动合同法 [2012修正]).

Существуют иные законы и подзаконные нормативные акты, регулирующие трудовые отношения в Китае, например, Закон КНР о социальном страховании в редакции от 2018 года (中华人民共和国社会保险法 [2018修正]), Закон КНР о разрешении трудовых споров и медиации от 2007 года (中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 [2007]), Закон КНР о профсоюзах от 2021 года (中华人民共和国工会法 [2021修正]), Положение о порядке применения Закона КНР о трудовых договорах от 2008 года (中华

人民共和国劳动合同法实施条例 [2008]), Положение о порядке трудоустройства иностранцев в Китае в редакции от 2017 года (外国人在中国就业管理规定 [2017修正]).

Контроль за соблюдением трудового законодательства КНР осуществляет Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР (中华人民共和国人力资源和社会保障部) и его территориальные подразделения.

В регулирование трудовых отношений могут быть также вовлечены профсоюзная организация, ячейка партии, а также, в случае возникновения спора между работником и работодателем — комиссия по разрешению споров.

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

Виды трудовых договоров

Между работником и работодателем может быть заключен срочный или бессрочный трудовой договор.

Срок действия срочного трудового договора может быть ограничен конкретной датой или событием, например, датой завершения проекта или окончанием сезонных работ («проектный» договор). Минимальные сроки трудоустройства на условиях срочного договора не установлены. Согласно Закону о трудовых договорах, максимальный срок действия срочного договора составляет 10 лет.

Срочный трудовой договор может быть продлен только один раз, после чего работодатель обязан заключить с работником бессрочный трудовой договор, если только работник сам не выразил желание продолжить работу на условиях срочного договора. На практике работодатели предпочитают заключать срочные трудовые договоры с работниками и продлевать их по необходимости, заручаясь согласием работника.

В течение первого месяца работы на условиях полной занятости с работником должен

быть заключен трудовой договор в письменной форме. В случае несоблюдения этого требования работодатель будет обязан выплачивать работнику заработную плату в двойном размере за каждый месяц трудоустройства без письменного договора. Если письменный договор не был заключен в течение года, считается, что между работодателем и работником де-факто заключен бессрочный трудовой договор. При этом работник не лишается права заключить срочный трудовой договор.

Для работников, занятых на условиях частичной занятости, заключение письменного трудового договора не является обязательным.

Основные условия трудового договора

Трудовой договор должен содержать следующие обязательные условия:

- основные сведения о работнике и работодателе (имя / наименование, адрес, сведения о документе, удостоверяющем личность);
- срок трудоустройства;



- описание трудовой функции;
- место работы;
- режим работы, включая время отдыха и отпусков;
- информацию об оплате труда;
- информацию о социальном страховании;
- информацию об условиях труда и мерах охраны труда.

По соглашению сторон в договор могут быть включены дополнительные условия, включая испытательный срок, положения о конфиденциальности, неконкуренции, о дополнительных выплатах работнику.

Испытательный срок

Для новых сотрудников, принятых на работу на условиях полной занятости, может быть установлен испытательный срок.

Максимальная продолжительность испытательного срока составляет шесть месяцев, если с работником заключен бессрочный трудовой договор или срочный трудовой договор на срок три года и более. Если срок трудового договора составляет от одного до трех лет, то продолжительность испытательного срока не может превышать двух месяцев, а при сроке от трех месяцев до одного года — одного месяца.

Испытательный срок не может устанавливаться для работников, принятых на срок менее 3 месяцев, а также при заключении «проектных» договоров.

Режим занятости

Согласно Закону о труде и Закону о трудовых договорах, нормальная продолжительность рабочего времени при полной занятости составляет не более восьми часов в день и 44 часов в неделю. Несмотря на формально закрепленный предел в 44 часа в неделю, на практике применяется сорокачасовая рабочая неделя в соответствии с актами Государственного совета. Данное положение имеет приоритетное действие по отношению к вышеуказанным актам.

Для работников, занятых на условиях частичной занятости, продолжительность рабочего

времени не может превышать четырех часов в день и 24 часов в неделю.

Стандартный график предполагает пятидневную рабочую неделю (с понедельника по пятницу), однако стороны вправе согласовать иной режим, при условии предоставления работнику не менее одного выходного дня в неделю. Возможно предусмотреть гибкий режим рабочего времени или вести суммированный учет времени, если это обусловлено характером работы организации (например, для обеспечения непрерывности производства). Применение альтернативного подхода к учету рабочего времени допускается с предварительного разрешения соответствующего территориального подразделения Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.

Если в компании создана профсоюзная организация, продление рабочего времени допускается только по согласованию с профсоюзом, но не более чем на один час в день. Работодатель может привлекать работника к сверхурочной работе длительностью более одного часа в день только в исключительных случаях, при этом количество сверхурочных часов не может превышать трех часов в день и 36 часов в месяц. За работу сверхурочно работнику причитаются дополнительные выплаты или дни отдыха.

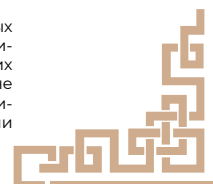
Время отдыха

Работники имеют право на отдых в период официальных праздничных дней. Официальными нерабочими праздничными днями в Китае являются:

- Новый Год (1 день);
- Праздник весны (Китайский Новый Год) (4 дня);¹⁸
- День поминовения усопших (праздник «чистого света») (1 день);
- День труда (2 дня);
- Праздник «драконых лодок» (1 день);
- Праздник середины осени (1 день);
- День образования КНР (3 дня).

Работники, непрерывно проработавшие не менее года, имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск.

¹⁸ Количество официальных нерабочих (праздничных) дней устанавливается Положением Государственного совета о государственных праздниках и памятных датах в редакции 2024 года (全国年节及纪念日放假办法 [2024修订]). В соответствии с указанным Положением продолжительность праздничных выходных по случаю Праздника весны (Китайского Нового Года) была увеличена с трех до четырех дней, а нерабочих дней по случаю Дня труда – с одного до двух дней. Таким образом, общее количество установленных законом нерабочих дней по стране было увеличено с 11 до 13 дней в год. Указанные цифры отражают только законодательно установленные нерабочие дни; фактическое количество последовательных нерабочих дней может быть больше в связи с переносами рабочих и выходных дней, ежегодно устанавливаемыми Государственным советом.



Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска зависит от общего трудового стажа работника и составляет:

- 5 рабочих дней — при стаже работы от 1 до 10 лет;
- 10 рабочих дней — при стаже от 10 до 20 лет;
- 15 рабочих дней — при стаже от 20 лет.

При расчете количества дней отпуска учитывается общий стаж работы сотрудника, а не только время работы у текущего работодателя.

Государственные праздничные дни, выходные дни, другие виды нерабочих дней не учитываются при подсчете использованных дней ежегодного оплачиваемого отпуска. При наличии дней неиспользованного отпуска и отказа работника от их переноса на следующий год работодатель обязан дополнительно выплатить работнику сумму, рассчитанную как 300% от средней дневной заработной платы за каждый день неиспользованного ежегодного отпуска в дополнение к обычной дневной заработной плате работника. По закону зарплата должна выплачиваться ежемесячно, поэтому общепринятой практикой является выплата таких видов компенсаций в ближайшую дату выплаты зарплаты.

Срок исковой давности по требованию о выплате компенсации за неиспользованный ежегодный отпуск начинается с 1 января года, следующего за годом, в котором отпуск должен был быть использован. Если трудовые отношения были расторгнуты или прекращены, то срок исчисляется с даты расторжения или прекращения трудовых отношений.

Помимо ежегодного отпуска, предусмотрены оплачиваемые отпуска по болезни, беременности и родам, уходу за ребенком (в том числе, для мужчин), а также в связи с утратой близких родственников. Также предусмотрен оплачиваемый брачный отпуск, продолжительность которого определяется на региональном уровне, и, как правило, составляет не менее трех дней, но в некоторых регионах (Ганьсу и Шаньси) может достигать 30 дней.

Оплата труда

Заработная плата не может быть менее установленного в соответствующем регионе минимального размера оплаты труда («МРОТ»).

МРОТ обычно не включает в себя доплаты за сверхурочную работу и надбавки за особые условия труда. При этом на государственном уровне не урегулирован вопрос о суммах социальных выплат, которые обязаны осуществлять сотрудники в рамках системы обязательного социального страхования. Данный вопрос полностью регулируется локальными актами конкретной организации.

Лишь в нескольких регионах, например, в Шанхае, прямо предусмотрено, что МРОТ не включает суммы взносов социального страхования, оплачиваемых работниками. Таким образом, фактический размер оклада работников в некоторых регионах Китая может быть даже ниже установленного минимального размера оплаты труда в связи с тем, что в соответствующем регионе МРОТ включает суммы страховых взносов, оплачиваемых работниками.

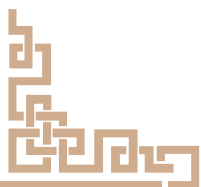
Заработная плата выплачивается ежемесячно, но по соглашению работника и работодателя может выплачиваться чаще. Заработная плата для работающих на условиях частичной занятости должна выплачиваться не реже чем раз в 15 дней.

СИСТЕМА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Система социального страхования в Китае включает пять видов страхования: пенсионное, медицинское, страхование по безработице, страхование от производственных травм и страхование по беременности и родам (данный вид страхования входит в медицинское страхование, однако по-прежнему выделяется законом). Дополнительно дей-

ствует система жилищного фонда, предназначенная для формирования накоплений работников на приобретение и содержание жилья, а также для иных целей, включая оплату дорогостоящего лечения.

При приеме на работу работодатель обязан зарегистрировать работника в местных орга-



нах социального страхования и жилищного фонда для открытия или активации соответствующих счетов. Взносы в фонды социального страхования распределяются между работодателем и работником. При этом работодатель отвечает за правильный расчет и удержание взносов как в своей части, так и в части взносов, возлагаемых на работника.

Размеры страховых взносов для каждого вида страхования определяются местными органами власти на территории соответствующего региона.

РОЛЬ ПРОФСОЮЗОВ

В компаниях по инициативе работников могут создаваться профсоюзные организации. Профсоюзы представляют собой массовые объединения работников, функционирующие в системе, возглавляемой Коммунистической партией Китая, и выступающие в качестве канала взаимодействия между работниками и государственными структурами. Профсоюзы первичного уровня подчиняются вышестоящим профсоюзным организациям. Нередко профсоюзы создаются самой компанией под влиянием партии.

Профсоюзы, которые в основном контролируются вышестоящими профсоюзными организациями, имеют независимую правосубъектность, регулируемую Уставом китайских профсоюзов в редакции от 2023 года (中国工会章程 [2023修改]). Хотя профсоюзы имеют определенное влияние на работодателей, они не обладают административными полномочиями, и принцип независимости применяется к управлению их денежными фондами и имуществом.

Профсоюзы выполняют следующие функции:

- выступают в качестве стороны по коллективным трудовым договорам;
- участвуют в специальных консультатив-

Иностранные работники также обязаны участвовать в системе социального страхования КНР и уплачивать страховые взносы.¹⁹ По общему правилу иностранные работники не участвуют в системе жилищного фонда; обязанность по уплате взносов в жилищный фонд за иностранцев также отсутствует у работодателя. Однако в большинстве городов, например, в Шэньчжэне и Тяньцзине, иностранные работники вправе уплачивать взносы в жилищный фонд по собственному желанию на основании соглашения между работником и подразделением жилищного фонда.

ных процедурах по принятию правил внутреннего трудового распорядка компании, должностных инструкций сотрудников и других локальных нормативных актов, которые могут затрагивать права и интересы сотрудников;

- имеют право направлять письменные требования о проведении коллективных переговоров, которые руководство компании не вправе игнорировать без уважительной причины. Организация обязана провести коллективные переговоры, если того потребует профсоюз, при этом участие всех работников необязательно.

При расторжении трудового договора по инициативе работодателя последний обязан предварительно уведомить профсоюз с указанием оснований такого расторжения. Если профсоюз выражает несогласие или требует дополнительного рассмотрения, работодатель обязан учесть его позицию и предоставить письменный ответ.

Профсоюзы также оказывают поддержку работникам при защите их прав, включая участие в процедурах трудового арбитража и судебных разбирательствах.

ЯЧЕЙКА ПАРТИИ

Партийная ячейка может быть создана в компании членами коммунистической партии, если среди сотрудников компании их более трех. Партийная ячейка создается

для облегчения участия работников-членов партии в партийных мероприятиях.

В компаниях с иностранным участием так-

¹⁹ Между Китаем и некоторыми странами подписаны двусторонние международные соглашения об освобождении иностранных граждан, работающих в Китае, от уплаты страховых взносов.



же может быть создана партийная ячейка, но она обычно не вовлекается в управление компанией и ее хозяйственную деятельность. Однако в совместных предприятиях

иностранных инвесторов с государственными предприятиями партийная ячейка с высокой долей вероятности будет играть важную роль в управлении предприятием.

ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

Срочный трудовой договор прекращается по истечении срока его действия, если только работник не продолжает работать у работодателя после истечения срока договора и работодатель не возражает против этого. Момент прекращения трудовых отношений по «проектному» трудовому договору определяется временем завершения проекта.

По общему правилу, увольнение по инициативе работника осуществляется путем уведомления работодателя не позднее чем за 30 дней, а в период испытательного срока — за три дня. Предварительное уведомление не требуется, если увольнение вызвано нарушением работодателем своих обязанностей (например, невыплатой заработной платы или неуплатой социальных взносов). Трудовой договор с работником, занятым на условиях частичной занятости, может быть расторгнут любой из сторон в любое время без выплаты обязательного выходного пособия. Увольнение по инициативе работодателя допускается только по основаниям, прямо предусмотренным законом, к которым относятся, например:

- банкротство или ликвидация юридического лица-работодателя;
- сокращение штата по согласованию с отделом кадров;
- нетрудоспособность работника (в отдельных предусмотренных законом случаях);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, если работник по-прежнему не справляется со своими должностными обязанностями после обучения или перевода на другую должность;
- работа по совместительству, несовместимая с трудовой деятельностью по основному месту работы;

- совершение преступления, что подтверждается вступившим в силу приговором суда;
- грубое нарушение работником трудовых обязанностей (например, совершение работником коррупционных действий или причинение значительного ущерба работодателю).

За исключением случаев увольнения по основаниям, связанным с виновными действиями работника, работодатель обязан уведомить работника не менее чем за 30 дней и произвести с ним окончательный расчет. Кроме того, работодатель обязан предварительно уведомить профсоюз о планируемом увольнении. Увольнение по инициативе работодателя не допускается, если:

- работник заболел профессиональным заболеванием или получил производственную травму во время работы у работодателя и полностью или частично утратил трудоспособность;
- у работника существует подозрение на профессиональное заболевание, и он ожидает результатов обследования;
- работник восстанавливается после заболевания или травмы, не связанной с работой, в пределах сроков, установленных законом;
- увольняется работник-женщина во время беременности, декретного отпуска или периода ухода за ребенком;
- работник непрерывно проработал у работодателя более 15 лет и ему осталось менее пяти лет до выхода на пенсию.

Выходное пособие

При прекращении трудовых отношений работодатель обязан выплатить работнику выходное пособие в следующих случаях:



- расторжение трудового договора по инициативе работника в связи с нарушением обязанностей работодателем (например, несвоевременная или неполная выплата заработной платы);
- истечение срока действия срочного трудового договора и отсутствие предложения со стороны работодателя о его продлении;
- прекращение трудовых отношений по соглашению сторон;
- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с предварительным уведомлением работника;
- увольнение работника в связи с сокращением штата в рамках реструктуризации предприятия;
- истечение срока действия срочного трудового договора и отказ работника от его продления на условиях, предложенных работодателем, но отличающихся от условий предыдущего договора в худшую сторону (выходное пособие не выплачивается, если работодатель предложил работнику продлить трудовой договор на тех же или более выгодных условиях);
- банкротство, принудительная или добровольная ликвидация работодателя;
- иные случаи, предусмотренные законодательством.

Сумма выходного пособия рассчитывается путем произведения среднемесячной заработной платы работника за последние 12 месяцев, предшествующих увольнению, и количества проработанных лет в компании. Если среднемесячная заработная плата работника превышает размер средней заработной платы в регионе в три раза, то для расчета выходного пособия размер заработной платы ограничивается трехкратным размером заработка в соответствующем регионе, а общий размер выходного пособия ограничивается суммой в 12 среднемесячных окладов независимо от количества отработанных лет. Если зарплата не превышает трехкратный размер, то учитывается полный срок работы в компании.

В случае если работник проработал в компании более 6 месяцев, но менее года, период работы для целей расчета выходного пособия округляется до полного года работы, а если период работы составил менее 6 месяцев, работник имеет право только на выходное пособие, рассчитанное исходя из половины среднемесячной заработной платы.

АУТСТАФФИНГ

Допускается наем сотрудников на условиях аутстаффинга с учетом ряда ограничений. Например, запрещено нанимать на данных условиях иностранных работников.

В частности, в рамках аутстаффинга работодатели вправе привлекать работников для замещения краткосрочных (не более полу-

года), вспомогательных (технический персонал) или временных позиций (первоначальный работник находится в долгосрочном отпуске), при этом доля внешних сотрудников, привлеченных на условиях аутстаффинга, не может превышать 10% от общей численности персонала компании.

НАЕМ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ

Категории иностранных работников

По общему правилу, работодатели в Китае должны в первоочередном порядке привлекать на работу граждан Китая и только при отсутствии местных специалистов иностранную рабочую силу.

В Китае действует единая общенациональная система выдачи разрешений на работу и оценки иностранных специалистов,²⁰ в рамках которой они делятся на три категории: уникальные специалисты (категория А), особо востребованные специалисты (категория В) и прочие иностранные специа-

²⁰ Единая система разрешений на работу для иностранных специалистов была первоначально введена Государственным управлением по делам иностранных специалистов КНР (国家外国专家局). В ходе реформы государственного управления 2018 года данное ведомство было включено в структуру Министерства науки и технологий КНР (中华人民共和国科学技术部). В результате институциональной реформы 2023 года функции по администрированию системы были переданы Министерству трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР.



листы, востребованные на рынке труда (категория С).

К категории А относятся ученые, технические специалисты, специалисты крупнейших международных компаний и профильные (узкие) специалисты, а также иные иностранные специалисты высокого класса, сумевшие набрать не менее 85 баллов по системе оценки. В отношении специалистов категории А отсутствуют требования к возрасту, образованию или профессиональному опыту при их найме на работу в Китае.

Для категории В существует образовательный и профессиональный цензы. Как правило, на категорию В могут претендовать иностранные специалисты, имеющие диплом бакалавра и релевантный опыт работы от 2 лет, а также набравшие не менее 60 баллов по системе оценки специалистов. К данной категории, в том числе, могут быть причислены административные и технические работники, менеджеры старшего и среднего звена, преподаватели университетов, сотрудники представительств иностранных компаний, сотрудники с уровнем дохода свыше 300 000 юаней в год и уплачивающие подоходный налог свыше 120 000 юаней в год. И хотя формально отсутствуют квоты на привлечение иностранных работников в рамках категории В, государственные органы могут отклонить заявку на получение разрешения, если посчитают, что количество иностранных работников не соответствует масштабу, сфере бизнеса и корпоративной структуре компании-работодателя. Каждый случай выдачи разрешения на работу для иностранных работников категории В рассматривается отдельно.

В категорию С попадают прочие иностранные работники, не входящие ни в одну из перечисленных выше категорий. Квота для найма иностранных работников, соответствующих категории С, определяется местными органами власти в зависимости от состояния рынка труда в регионе. Обычно в рамках категории С разрешают нанимать иностранных граждан для выполнения временных (не более 90 дней) или сезонных работ.

Разрешение на работу

Для осуществления трудовой или любой иной оплачиваемой деятельности в Китае иностранному гражданину необходимо иметь разрешение на работу и постоянное место жительства в Китае.

Процесс получения разрешения на работу включает следующие этапы:

- получение компанией-работодателем уведомления о выдаче иностранному гражданину разрешения на работу в Китае;
- получение иностранным гражданином однократной рабочей визы типа Z или R;
- получение иностранным гражданином разрешения на работу в Китае;
- получение иностранным гражданином разрешения на проживание в Китае.

Уведомление о выдаче иностранному гражданину разрешения на работу в Китае

Уведомление о выдаче разрешения на работу оформляется работодателем через «государственную онлайн-платформу управления и обслуживания иностранных работников в Китае» (外国人来华工作管理服务系统), администрируемую Министерством трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР. Если компания впервые привлекает иностранных работников, ей потребуется сначала зарегистрироваться на указанной платформе и создать учетную запись.

В перечень документов, предоставляемых вместе с заявлением на получение уведомления, входят сведения о трудовой деятельности работника (выписка из трудовой книжки), документы об образовании, справка об отсутствии судимости, трудовой договор или справка с места работы.

Срок выдачи уведомления, как правило, составляет около 10 рабочих дней (или до пяти дней для специалистов категории А). Уведомление действительно в течение шести месяцев с даты выдачи, в течение которых иностранный сотрудник должен успеть получить рабочую визу для въезда в Китай и подать заявление на получение разрешения на работу.

Рабочая виза

Вторым шагом является получение иностранным гражданином рабочей визы. Рабочие визы бывают двух типов: Z или R.²¹

Виза типа Z является однократной рабочей визой, необходимой для въезда на территорию КНР с целью дальнейшего получения разрешения на работу в Китае. Обладатели

²¹ Также иностранные граждане вправе получить «бизнес-визу» типа М. Такую визу нельзя использовать для трудоустройства, она позволяет иностранному гражданину осуществлять коммерческую и торговую деятельность в Китае.

визы Z должны въехать в Китай в течение 90 дней после ее выдачи.

Виза типа R предназначена для специалистов категории А. Такая виза обычно выдается для многократного въезда и действительна от 5 до 10 лет. Виза R не заменяет разрешение на работу, и иностранцы, планирующие работать в КНР, должны получить отдельное разрешение на работу, как и обладатели визы Z.

Для получения рабочей визы потребуется предоставить следующие документы:

- форму заявления;
- документацию для подтверждения опыта работы;
- медицинское заключение;
- трудовой договор или письмо о назначении (например, применительно к представителям);
- паспорт;
- документы об образовании;
- документ об отсутствии судимости;
- фотографию;
- другие материалы, запрашиваемые органом власти в каждом конкретном случае.

Разрешение на работу

В течение 15 дней после прибытия в Китай иностранный гражданин должен подать заявление на получение разрешения на работу в Китае через специальную систему услуг для иностранных граждан, работающих в Китае. Пакет документов на получение разрешения на работу включает:

- Z-визу или R-визу с действительной записью о въезде;
- трудовой договор или документы для трудоустройства;
- медицинское заключение.

От работодателя дополнительно потребуется предоставить в процессе регистрации:

- регистрационную форму;
- свидетельство о регистрации;

- удостоверение личности представителя работодателя, ответственного за процесс получения разрешения на работу для сотрудника;
- лицензии на ведение деятельности (в отдельных случаях).

Максимальная продолжительность рассмотрения заявления по закону составляет 30 рабочих дней, но на практике зачастую составляет около 10 рабочих дней, а в случаях со специалистами категории А — около 5 рабочих дней.

Разрешение на работу выдается сроком от 1 до 5 лет, но в любом случае не может превышать срок действия паспорта иностранного гражданина и свидетельства о регистрации компании-работодателя.

Разрешение на временное проживание

В течение 30 дней с даты въезда в Китай на основании рабочей визы иностранный гражданин должен встать на учет в местном бюро общественной безопасности и подать заявление на получение разрешения на проживание в Китае. Процесс найма иностранного гражданина завершается получением разрешения на проживание в Китае.

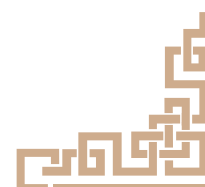
Разрешение на работу позволяет иностранному гражданину свободно пересекать границу КНР с любой периодичностью.

Рассмотрение заявления на получение временного проживания может занять до 15 рабочих дней, но на практике длится около 7 рабочих дней. Процедура подачи заявления различается в зависимости от региона.

Изменение или прекращение трудовых отношений с иностранным работником

При изменении места работы или должности иностранного работника должны быть обновлены разрешение на работу и разрешение на проживание, а также разрешения на проживание членов семьи иностранного работника.

В течение 10 дней после прекращения трудовых отношений работник должен обратиться за отменой разрешения на работу и получением временной визы, до окончания действия которой он будет обязан покинуть страну.



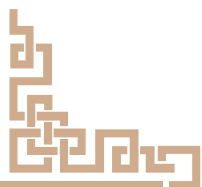
НАЕМ СОТРУДНИКОВ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВАМИ ИНОСТРАННЫХ КОМПАНИЙ

Представительства иностранных компаний ограничены в количестве сотрудников, которых они могут иметь в своем штате. Допускается привлечение не более четырех командированных иностранных граждан в качестве представителей, а нанимать китайских граждан напрямую представительство не вправе. Для формирования своего штата из китайских сотрудников представительством необходимо обратиться к аккредитованному кадровым агентствам по аутстаффингу.

При аутстаффинге заключается два договора — договор оказания услуг между агентством аутстаффинга и представительством и трудовой договор между агентством аутстаффинга и китайским сотрудником. Как

правило, аутстаффинг предполагает дистанционный формат взаимодействия представительства и сотрудника; агентство аутстаффинга осуществляет непосредственное руководство работником, выплачивает зарплату и обеспечивает работника необходимым оборудованием, программно-техническими средствами, средствами защиты информации и прочими ресурсами.

Хотя формально представительства иностранных компаний не являются работодателями китайских сотрудников, кадровые агентства привлекают представительства в качестве соответчиков, если работник предъявляет иск в адрес агентства в связи с работой на представительство.



ГЛАВА 6

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ



Цзинхэ Гао
старший партнер
Ingvarr Zhong Yin



Иан Чжан
партнер
Ingvarr Zhong Yin



Цянь Тан
юрист
Ingvarr Zhong Yin



Наталья Караиван
старший юрист
Ingvarr Zhong Yin

Китайское законодательство предусматривает правовую охрану широкого круга объектов интеллектуальной собственности. К ним, в частности, относятся произведения науки, литературы и искусства, программы для ЭВМ и базы данных, изобретения, полезные модели и промышленные образцы, секреты производства (ноу-хау), географические указания, топологии интегральных микросхем, а также селекционные достижения.

Защита и распоряжение объектами интеллектуальной собственности регулируется общими положениями Гражданского кодекса, а также специальными законами — Законом КНР о борьбе с недобросовестной конкуренцией в редакции от 2025 года (中华人民共和国反不正当竞争法 [2025修订]), Законом КНР об авторском праве в редакции от 2020 года (中华人民共和国著作权法 [2020修正]), Законом КНР о патентном праве в редакции от 2020 года (中华人民共和国专利法 [2020修正]),²² Законом КНР о товарных знаках в редакции от 2019 года (中华人民共和国商标法 [2019修正]),²³ Положением о защите программ для ЭВМ в редакции от 2013 года (计算机软件保护条例 [2013修订]), Положениями о защите прав на топологии интегральных микросхем от 2001 года (集成电路布图设计保护条例 [2001]) и др.

Китай является участником большого количества международных соглашений в области интеллектуальной собственности, в частности:

- Бернской конвенции по охране литературных и художественных произведений

от 1886 года;

- Парижской конвенции по охране промышленной собственности от 1883 года;
- Договора о патентной кооперации (РСТ) от 1970 года;
- Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (ТРИПС);
- Мадридского соглашения о международной регистрации знаков от 1891 года и Протокола к Мадридскому соглашению о международной регистрации знаков от 1989 года;
- Конвенции о фонограммах от 1971 года;
- Вашингтонского договора об интеллектуальной собственности в отношении интегральных микросхем от 1989 года;
- Программы «Ускоренное патентное дело-производство» (专利审查高速路) на основании двусторонних договоренностей между ведомствами-участниками. Сотрудничество России и Китая осуществляется на основании Меморандума о взаимопонимании по пилотной программе «Ускоренное патентное делопроизводство» между Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ и Государственным управлением по интеллектуальной собственности КНР (中华人民共和国国家知识产权局与俄罗斯联邦知识产权局关于专利审查高速路试点的谅解备忘录 [无限期延长]).

ПАТЕНТНОЕ ПРАВО

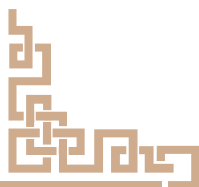
В соответствии с Законом о патентном праве правовая охрана предоставляется объектам технического творчества: изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам.

Для получения патентной охраны изобретение и полезная модель должны соответствовать критериям новизны, изобретательско-

го уровня и промышленной применимости. Промышленный образец подлежит охране при условии новизны и оригинальности. Патентная охрана возникает на основании регистрации. Для этого необходимо подать заявку в Государственное управление по интеллектуальной собственности КНР (国家知识产权局). Все документы для регистрации патента на изобретение оформляются и подаются на

²² В дополнение к Закону КНР о патентном праве были приняты следующие нормативные акты, регулирующие порядок его применения: Положение о применении Закона КНР о патентном праве от 2023 года (中华人民共和国专利法实施细则 [2023]); Положение о стандартизации порядка подачи заявок на патенты от 2023 года (规范申请专利行为的规定 [2023]); Руководство по экспертизе патентов от 2023 года (专利审查指南 [2023]); Решение Государственного управления интеллектуальной собственности КНР о внесении изменений в Руководство по экспертизе патентов (2025) (国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定 [2025]); Объявление Государственного управления по интеллектуальной собственности КНР о применении переходных правил в связи с изменением Закона о патентах и правил его применения (国家知识产权局关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理过渡办法的公告 [2023]).

²³ По состоянию на дату подготовки настоящего руководства действует Закон КНР о товарных знаках в редакции 2019 года. Вместе с тем в настоящее время осуществляется комплексная реформа данного закона. В ноябре 2025 года Государственный совет КНР одобрил проект изменений в Закон КНР о товарных знаках и внес его на рассмотрение Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей. Первое чтение законопроекта состоялось в декабре 2025 года на 19-й сессии Постоянного комитета ВСНП 14-го созыва. Ожидается, что после принятия новая редакция закона введет ряд существенных изменений, включая усиление мер против недобросовестной регистрации товарных знаков, ужесточение требований к фактическому использованию товарных знаков, а также обновление положений о нарушении прав на товарные знаки и средствах правовой защиты.



китайском языке. Для подачи заявки на регистрацию патента можно воспользоваться услугами патентных поверенных. Иностранные заявители обязаны осуществлять подачу через патентных поверенных.

Сроки рассмотрения заявок варьируются в зависимости от объекта: как правило, регистрация патента на изобретение занимает от двух до трех лет, тогда как для полезных моделей и промышленных образцов — от шести до девяти месяцев. В отдельных случаях возможно ускоренное рассмотрение, в том числе в приоритетных отраслях при соблюдении установленных критериев и условий. Китай реализует принцип приоритета при регистрации объектов интеллектуальной

собственности. Лицо, первым подавшее заявку на регистрацию патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, пользуется приоритетом с даты подачи заявки. Срок действия приоритета составляет один год для изобретения и полезной модели и шесть месяцев — для патента на промышленный образец с даты подачи заявки.

Правовая охрана изобретениям предоставляется в течение 20 лет, для полезных моделей и промышленных образцов этот срок составляет 10 и 15 лет, соответственно. Срок правовой охраны исчисляется с даты подачи заявки на регистрацию патента на изобретение, полезную модель и промышленный образец.

АВТОРСКОЕ ПРАВО

Интеллектуальные права на научные, литературные произведения и произведения искусства, а также на программы для ЭВМ (программное обеспечение) в соответствии с законодательством КНР охраняются как объекты авторского права.

Иностранные произведения, защищенные авторским правом, будут автоматически охраняться в КНР в соответствии с Бернской конвенцией.

Авторское право возникает с момента создания произведения и не требует обязательной регистрации. Вместе с тем на практике используется государственная регистрация (депонирование) объектов авторского права, поскольку она упрощает защиту прав и позволяет зафиксировать факт и дату создания произведения.

Регистрация создает презумпцию авторства: лицо, указанное в регистрационных документах, считается автором, если не доказано

иное. Это существенно облегчает доказывание прав в случае спора, а также используется при совершении сделок, связанных с передачей исключительных прав.

Для регистрации объекта авторского права необходимо обратиться в Государственное управление по авторским правам КНР (国家版权局) или в соответствующий компетентный орган на уровне провинции. Срок рассмотрения заявки и принятия решения о выдаче сертификата о регистрации составляет от полутора до трех месяцев.

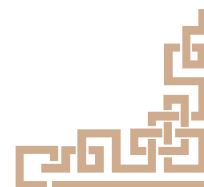
В соответствии с китайским законодательством личные неимущественные права автора (например, право авторства) являются неотчуждаемыми и охраняются бессрочно. Исключительные (имущественные) права действуют в течение всей жизни автора и 50 лет после его смерти, с учетом положений Бернской конвенции.

ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы словесные, изобразительные, объемные и звуковые обозначения любой формы и цвета, а также любые другие знаки и их сочетания, которые могут служить для идентификации товара правообладателя.

Правовая охрана товарного знака возникает исключительно после его регистрации.

Регистрация осуществляется в Национальном управлении по интеллектуальной собственности КНР. В отношении заявки на регистрацию товарного знака проводится экспертиза, которая должна быть завершена в течение 9 месяцев с даты получения документов на регистрацию. В случае отсутствия возражений от третьих лиц в течение



трех месяцев после окончания экспертизы товарный знак регистрируется. Приоритет возникает в момент подачи заявки на регистрацию товарного знака вне зависимости от фактического преждепользования и действует в течение шести месяцев.

Срок правовой охраны товарного знака составляет 10 лет и может быть неоднократно продлен по заявлению правообладателя, поданному в течение последнего года действия правовой охраны. По заявлению правообладателя ему может быть предоставлено шесть месяцев по истечении срока действия

исключительного права на товарный знак для подачи соответствующего заявления о продлении.

Общеизвестные товарные знаки не регистрируются, но признаются и охраняются в Китае. Правообладатель может претендовать на защиту своего товарного знака в качестве общеизвестного в спорах или конфликтах. Вопрос признания товарного знака общеизвестным решается индивидуально в каждом конкретном случае при необходимости предоставления защиты правообладателю.

СЕКРЕТ ПРОИЗВОДСТВА (НОУ-ХАУ)

Коммерческая тайна и иная конфиденциальная информация могут охраняться в Китае в качестве секретов производства (ноу-хау). Согласно статье 10 Закона о борьбе с недобросовестной конкуренцией, коммерческая тайна включает техническую и коммерческую информацию, которая не является общедоступной, обладает коммерческой ценностью и в отношении которой правообладатель принял меры по обеспечению ее конфиденциальности.

Секреты производства не подлежат государственной регистрации. Правовая защита возникает при условии фактического соблюдения режима конфиденциальности. На практике это предполагает внедрение комплекса организационных, технических и правовых мер (включая ограничение доступа, использование соглашений о конфиденциальности и внутренних политик по защите информации). При отсутствии таких мер соответствующая информация, как правило, не признается коммерческой тайной и не подлежит защите.

ЗАЩИТА ПРАВ НА ОБЪЕКТЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В зависимости от характера нарушения правообладатель может воспользоваться административными, гражданскими или уголовно-правовыми способами защиты своих прав.

Административно-правовые способы защиты прав

За нарушение прав на объекты интеллектуальной собственности в отношении нарушителя может быть вынесено предписание о прекращении правонарушения или наложении штрафа, а также о конфискации или уничтожении контрафактной продукции.

Санкции административного характера могут быть наложены по решению (приказу) Государственного управления по интеллектуаль-

ной собственности, Государственного управления по авторским правам, Министерства культуры и туризма КНР (中华人民共和国文化和旅游部).

Гражданско-правовые способы защиты прав

В рамках гражданского судопроизводства правообладатели вправе требовать компенсации убытков, прекращения незаконного использования объектов интеллектуальной собственности и уничтожения контрафактной продукции.

Правообладатели, чьи права были нарушены, вправе ходатайствовать в судебном порядке о заморозке средств на банковских счетах или других активов ответчика. Такая



мера может применяться, если есть основания полагать, что в будущем истец понесет значительные убытки в связи с нарушением его прав, или существует риск невозможности приведения в исполнение решения суда.

Если существуют предпосылки к нарушению права интеллектуальной собственности, правообладатель вправе обратиться в суд с требованием о вынесении предварительного запрета на использование исключительного права или раскрытие секрета производства. Использование такого способа защиты может быть необходимо, в частности, если правообладатель секрета производства заинтересован в том, чтобы зафиксировать факт осуществления активных превентивных мер по

защите информации.

Уголовно-правовые способы защиты прав

Санкции уголовного характера применяются, например, за подделку патентных свидетельств, а также в случае причинения значительного ущерба в связи с изготовлением контрафактной или поддельной продукции. За нарушения прав на объекты интеллектуальной собственности, подпадающие под критерии уголовно наказуемых деяний, на нарушителя может быть наложено наказание в виде штрафа или лишения свободы. Стоит отметить, что на практике уголовные меры ответственности применяются очень редко и с большой осторожностью.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ И ПЕРЕДАЧА ПРАВ НА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНУЮ СОБСТВЕННОСТЬ

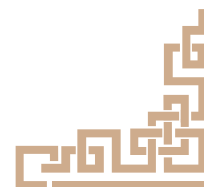
Предоставление лицензии и передача прав на изобретения, полезные модели или промышленные образцы оформляются в письменном виде и подлежат обязательной государственной регистрации.

Стороны лицензионного соглашения, заключенного в отношении прав на изобретения, полезные модели или промышленные образцы, обязаны подать заявку на регистрацию лицензионного соглашения в течение трех месяцев после его заключения. Передача прав на патент вступает в силу с даты соответствующей регистрации.

Кроме того, в случае заключения лицензионного соглашения в отношении объектов патентного права между китайским и иностранным контрагентами такие отношения рассматриваются китайскими государственными органами как импорт и экспорт технологий в соответствии с Правилами осуществления импорта и экспорта технологий в редакции от 2020 года (中华人民共和国技术进出口管理条例 [2020修订]) и требуют дополнительной регистрации в Министерстве коммерции. Без соответствующей регистрации китайской организации будет отказано в проведении и приеме валютных платежей по такому лицензионному соглашению.

Лицензионное соглашение в отношении товарного знака также подлежит регистрации в Управлении по товарным знакам (国家知识产权局商标局). Отсутствие государственной регистрации не влияет на действительность лицензионного соглашения, однако без регистрации в проведении валютных операций по такому соглашению будет отказано. Отсутствие государственной регистрации при этом не может служить основанием для неисполнения стороной своих обязательств, если другая сторона добросовестно выполнила свои обязанности по лицензионному соглашению.

Для предоставления лицензии на использование объектов авторского права и иных объектов интеллектуальной собственности (за исключением объектов патентного права) регистрация лицензионного соглашения возможна по усмотрению его сторон. Вместе с тем, если соответствующее соглашение подпадает под режим регулирования импорта и экспорта технологий, может потребоваться его регистрация в уполномоченных органах для осуществления трансграничных расчетов.



ГЛАВА 7

СУДЕБНЫЕ И АРБИТРАЖНЫЕ СПОРЫ



Фрэнк Мао
партнер
Ingvarr Zhong Yin



Иан Чжан
партнер
Ingvarr Zhong Yin



Александр Шурыгин
старший партнер
Ingvarr Zhong Yin



Дмитрий Дедов
старший советник
Ingvarr Zhong Yin



В Китае применяется несколько основных способов разрешения споров: переговоры, медиация, рассмотрение дел в государственных (народных) судах и арбитраж.

На практике значительная часть споров раз-

решается на стадии переговоров или с использованием процедур медиации. Вместе с тем в последние годы наблюдается устойчивый рост количества дел, рассматриваемых государственными судами и арбитражными институтами.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУДЫ КИТАЯ

Система государственных судов

Система государственных судов Китая определяется Конституцией КНР в редакции от 2018 года (中华人民共和国宪法 [2018修正]), и Законом КНР об организации народных судов в редакции 2018 года (中华人民共和国人民法院组织法 [2018修订]).

Судебная система представлена четырьмя уровнями народных судов: (1) Верховный Народный Суд («ВНС КНР»); (2) народные суды высшей инстанции, к которым относятся суды уровня провинций; (3) народные суды промежуточной инстанции (муниципальный уровень); (4) первичные народные суды (районный уровень). При этом китайская судебная система не предусматривает отдельного разграничения судов по видам споров (например, суды, рассматривающие экономические споры и суд общей юрисдикции): соответствующие категории дел рассматриваются в рамках единой системы народных судов. Подсудность дел государственным судам в Китае устанавливается Законом КНР о гражданском процессе в редакции от 2023 года (中华人民共和国民事诉讼法 [2023修正]) («ЗоГП») в сочетании с большим количеством подзаконных актов. Суды каждого уровня рассматривают определенные категории дел по первой инстанции, а также выступают апелляционной инстанцией по отношению к судам нижестоящего уровня. По общему правилу первичные народные суды являются судами первой инстанции, в том числе по спорам с участием иностранных лиц, если иное не предусмотрено законодательством КНР. В Китае также действуют специализированные суды, включая морские суды, суды по железнодорожным перевозкам, суды по интеллектуальным правам, интернет-суды и финансовые суды. Апелляционные жалобы на решения таких судов, как правило, рассматриваются народными судами промежуточной инстанции. В 2018 году ВНС КНР дополнительно создал Первый и Второй международные коммерческие суды для

рассмотрения международных коммерческих споров. Под их юрисдикцию подпадают споры с участием иностранных граждан на сумму более 300 миллионов юаней, если стороны соответствующего спора согласились выбрать эти суды для разрешения споров. Основным преимуществом указанных судов являются гибкие процедуры рассмотрения судебных споров. Например, по соглашению сторон доказательства могут быть представлены на английском языке, слушания могут проводиться дистанционно, нет обязательного требования о нотариальном переводе доказательств, полученных в иностранном государстве и др.

Основные этапы и сроки судопроизводства в государственных судах Китая

Процедура судебного разбирательства в Китае регулируется ЗоГП.

Обязательный досудебный порядок урегулирования споров законодательством не предусмотрен. Вместе с тем как до подачи иска, так и в ходе рассмотрения дела сторона вправе обратиться в суд с заявлением о применении обеспечительных мер, если непринятие таких мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного решения либо причинить значительный ущерб.

В качестве обеспечительных мер суд вправе, в частности, наложить арест на имущество, обязать сторону совершить определенные действия или воздержаться от них, а также применить иные меры. В случае принятия обеспечительных мер до подачи иска заявитель обязан обратиться в суд с исковым заявлением в течение 30 календарных дней.

Судебное разбирательство начинается с подачи искового заявления, которое может быть подано в том числе в электронном виде. Формально для иностранных лиц не установлено специальных ограничений при подаче



иска через онлайн-системы, однако на практике могут возникать технические сложности.

Срок исковой давности по общему правилу составляет 3 года.

При подаче искового заявления уплачивается государственная пошлина, размер которой, как правило, составляет от 0,5% до 2,5% от цены иска. В дальнейшем судебные расходы, включая пошлину, могут быть возложены на проигравшую сторону. Полные критерии определения размера госпошлины указаны на официальном сайте органов государственной власти КНР.

В основной части судебного разбирательства суд сначала рассматривает возникшие процессуальные вопросы (например, вопрос принятия встречного иска или отвода судьи), затем заслушивает позиции сторон и изучает представленные каждой из сторон доказательства. Все доказательства должны быть представлены в суд на китайском языке либо с переводом на китайский язык.

После основной части судебного разбирательства следует стадия судебных прений, на которой стороны оглашают свое окончательное мнение. До момента вынесения судебного решения для сторон доступна медиация.

По результатам рассмотрения дела суд выносит решение, которое подлежит добровольному исполнению либо может быть принудительно исполнено по заявлению заинтересованной стороны. Судебные решения подлежат опубликованию, однако мотивировочная часть может быть доступна не в полном объеме. Общий срок рассмотрения дела судом с момента принятия иска не должен превышать шести месяцев в первой инстанции и трех месяцев в суде апелляционной инстанции. Указанные сроки могут неоднократно продлеваться.

Особенности рассмотрения гражданских споров с иностранным элементом в государственных судах Китая

В соответствии с ЗоГП рассмотрение споров с иностранным элементом имеет ряд особенностей. Прежде всего, применяются специальные правила подсудности в случаях, когда ответчиком выступает иностранное лицо, не имеющее места жительства (нахождения) на территории КНР.

На такие споры не распространяются общие предельные сроки рассмотрения дел.

На практике их рассмотрение в судах первой и апелляционной инстанций в совокупности, как правило, занимает более одного года. Для иностранных лиц также установлен увеличенный срок подачи апелляционной жалобы — 30 календарных дней (вместо 15 дней по общему правилу). Предусмотрены специальные способы вручения процессуальных документов сторонам, не имеющим места жительства (нахождения) на территории КНР. Это могут быть способы, предусмотренные международными договорами, вручение по дипломатическим каналам, вручение через посольство или консульство Китая и др.

Китай, как и Россия, является участником Гаагской Конвенции о вручении за границей судебных и внесудебных документов по гражданским или торговым делам от 15 ноября 1965 года (**«Гаагская Конвенция о вручении документов»**), которая устанавливает упрощенный порядок вручения государственными органами судебных и внесудебных документов гражданам стран-участниц Конвенции. Несмотря на то, что статья 10 Гаагской Конвенции о вручении документов допускает отдельные способы прямого вручения документов, включая направление документов почтовыми каналами, Китай и Россия заявили возражения в отношении применения данной статьи. В связи с этим вручение процессуальных документов посредством международных курьерских служб (например, DHL, FedEx) не признается надлежащим способом уведомления ответчика, находящегося на территории Китая или России. В обеих странах вручение иностранных судебных документов должно осуществляться через назначенный центральный орган: в Китае — через Бюро международной судебной помощи Министерства юстиции (司法部司法协助交流中心), в России — через Министерство юстиции Российской Федерации.

Выбор применимого права к спорам с иностранным элементом регулируется Законом КНР о применимом праве в гражданских правоотношениях, осложненных иностранным элементом от 2010 года (中华人民共和国涉外民事关系法律适用法 [2010]). Стороны вправе самостоятельно выбрать применимое право при условии, что такой выбор не противоречит императивным нормам китайского законодательства. При отсутствии соглашения сторон применяются коллизионные нормы. Например, к обязательственным правоотношениям применяется право места жительства стороны, которая осуществляет исполнение обязательства, имеющего решающее значение для договора.

Если подлежит применению иностранное право, суд должен установить его содержание. В соответствии с разъяснениями ВНС КНР от 2021 года (в частности, «Протоколом Всекитайского симпозиума судов по вопросам рассмотрения иностранных торговых и морских судебных разбирательств» (全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要 [2021])), установление норм права может осуществляться на основании объяснений и материалов сторон, заключений китайских и иностранных экспертов в области права, заключений агентств и Международного комитета по установлению норм права при ВНС КНР, информации, предоставленной уполномоченным органом страны, заключившей соглашение о взаимной правовой помощи с Китаем, информации, предоставленной посольством или консульством Китая в соответствующем государстве, информации, предоставленной посольством или консульством иностранного государства в Китае, а также с использованием других разумных средств.

На практике суды также широко используют юридические заключения иностранных юристов, нормативные акты и официальные публикации, представленные сторонами, а также судебную практику, доступную в официальных источниках. В последние годы Китай планомерно совершенствует механизмы установления норм иностранного права путем создания единой специализированной платформы, в рамках которой аккумулируются разъяснения пяти основных профильных агентств и Международного экспертного комитета при ВНС КНР.

Представительство в государственных судах Китая

В государственных судах Китая каждая сторона вправе иметь до двух представителей. При этом для иностранных лиц и иностранных юристов установлены определенные ограничения.

В соответствии с Разъяснениями ВНС КНР о применении ЗоГП в редакции от 2022 года (最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 [2022修正]), иностранная сторона может назначить в качестве представителя, в частности, должностное лицо дипломатического или консульского учреждения своей страны в Китае. Также допускается участие штатного юриста иностранной компании в качестве представителя, однако, как правило, его полномочия ограничиваются вопросами, не связанными с применением китайского права.

Стоимость услуг китайского представителя может составлять фиксированную сумму, зависящую от категории спора и суммы исковых требований, или определяться на основании размера почасовой ставки юриста.

В марте 2023 года Китай присоединился к Гаагской конвенции от 5 октября 1961 года, отменяющей требование консульской легализации иностранных официальных документов (Конвенция об апостиле). С ноября 2023 года для оформления полномочий представителя в судебном процессе достаточно выдать доверенность, перевести ее на китайский язык, нотариально удостоверить ее и проставить апостиль.

Доверенность должна быть подписана доверителем и содержать сведения о представителе, объеме предоставляемых полномочий и сроке действия.

АРБИТРАЖ В КИТАЕ

Правовое регулирование арбитража в Китае

Типовой закон ЮНСИТРАЛ о международном торговом арбитраже от 1985 года, на основании которого принято национальное арбитражное законодательство в более чем 80 странах, не был ратифицирован Китаем. Однако Закон КНР об арбитраже, который регулирует как внутренний, так и междуна-

родный коммерческий арбитраж в КНР, во многом был принят под его влиянием. Действующая редакция Закона КНР об арбитраже от 2025 года вступила в силу 1 марта 2026 года (中华人民共和国仲裁法 [2025修订]).²⁴ Отдельные вопросы арбитража в Китае также регулируются ЗоГП и Конвенцией ООН о признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений 1958 года («Нью-Йоркская конвенция»).

²⁴ Закон КНР об арбитраже был первоначально принят в 1994 году и впоследствии изменен в 2009 и 2017 годах. 12 сентября 2025 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва на своей 17-й сессии принял новую редакцию Закона КНР об арбитраже в редакции 2025 года, которая вступила в силу 1 марта 2026 года. Закон об арбитраже в редакции 2025 года состоит из 8 глав и 96 статей (по сравнению с 80 статьями в предыдущей редакции) и вводит ряд существенных реформ, основные из которых изложены ниже.



Основные арбитражные учреждения на территории Китая

В настоящий момент в Китае действует более 285 арбитражных учреждений, рассматривающих как внутренние споры, так и споры с иностранным элементом. К числу наиболее значимых международных арбитражных институтов относятся:

- Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия (中国国际经济贸易仲裁委员会): одно из крупнейших в мире арбитражных учреждений, которое имеет подкомиссии по всему Китаю, а также зарубежные центры;
- Китайская морская арбитражная комиссия (中国海事仲裁委员会): специализируется на рассмотрении морских, грузовых, транспортных и логистических споров, но при этом рассматривает все коммерческие споры;
- Международный арбитражный суд Шэньчжэня (深圳国际仲裁院): крупное арбитражное учреждение, имеющее несколько специальных арбитражных регламентов;
- Пекинская арбитражная комиссия (北京仲裁委员会): арбитражное учреждение, рассматривающее внутренние и международные споры, которое также имеет регламент для разрешения международных инвестиционных споров.

Указанные учреждения предоставляют сторонам возможность выбора места арбитража, применимого регламента, языка разбирательства и состава арбитража.

Особенности рассмотрения споров в арбитражных учреждениях Китая

Несмотря на значительное влияние международных стандартов, китайская модель арбитража сохраняет ряд особенностей.

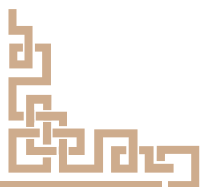
По общему правилу, арбитражное разбирательство может осуществляться только институциональными арбитражными учреждениями, зарегистрированными в органах юстиции КНР. Однако Закон об арбитраже допускает арбитраж *ad hoc* по иностранным морским спорам либо по спорам с иностранным элементом между сторонами, зарегистрированными в СЭЗ. При этом деятельность иностранных арбитражных учреждений на территории КНР ограничена – иностранные

арбитражные учреждения могут открывать офисы только на территории СЭЗ и в иных утвержденных местах. Арбитражные соглашения между двумя китайскими компаниями (в отсутствие иностранного элемента), предусматривающие обращение в иностранные арбитражные органы, признаются недействительными.

Существует и ряд процессуальных особенностей при рассмотрении арбитражного спора. Закон КНР об арбитраже предусматривает понятие «место арбитража» только в отношении внешнеэкономических, торговых, транспортных, морских и иных споров, связанных с иностранным элементом. За пределами указанных случаев, «национальность» арбитражного решения в Китае по общему правилу определяется в зависимости от места нахождения арбитражного учреждения, тогда как на международном уровне она определяется местом арбитража.

Отдельные пробелы законодательного регулирования компенсируются арбитражными регламентами соответствующих учреждений, которые детализируют, в частности, порядок определения места арбитража при отсутствии соглашения сторон, а также правовые последствия его выбора. Современное развитие арбитража в Китае характеризуется стремлением к гармонизации с международной практикой. Это отражено, например, в обновленном Арбитражном регламенте Китайской международной торгово-экономической арбитражной комиссии (CIETAC) (вступил в силу 1 января 2024 года), который закрепил такие механизмы, как принцип «компетенции-компетенции», возможность администрирования арбитража *ad hoc*, а также право обращения за обеспечительными мерами в иностранные суды. Дополнительно регламент предусматривает возможность отвода представителя стороны председателем арбитражного учреждения в целях предотвращения конфликта интересов.

Значительное внимание уделяется цифровизации арбитражного процесса. В частности, допускается проведение слушаний в дистанционном формате с использованием видео – конференц – связи или иных средств дистанционного взаимодействия, а решения могут подписываться электронной подписью и направляться сторонам в электронной форме. Закон КНР об арбитраже также предусматривает, что при отсутствии соглашения сторон об ином разбирательство может проводиться в онлайн-формате.



ПРИВЕДЕНИЕ В ИСПОЛНЕНИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДОВ И АРБИТРАЖНЫХ РЕШЕНИЙ В КИТАЕ

Приведение в исполнение решений судов и арбитражных учреждений Китая

После вступления в законную силу решения, вынесенного государственным судом или арбитражным учреждением КНР, стороне предоставляется срок для его добровольного исполнения. В случае неисполнения решения в установленный срок заинтересованная сторона вправе обратиться в народный суд с заявлением о его принудительном исполнении. Принудительное исполнение осуществляется, как правило, народным судом первой инстанции, который вправе применять к должнику меры принудительного характера, включая ограничение выезда, замораживание активов, наложение штрафов или арест. Если в течение шести месяцев с момента возбуждения исполнительного производства суд первой инстанции не предпринимает действий по взысканию, взыскатель вправе обратиться в суд вышестоящего уровня, который по результатам проверки может передать его в суд первой инстанции для продолжения исполнения, передать дело в другой суд либо принять его к исполнению самостоятельно. Решения внутреннего арбитража, а также решения, вынесенные иностранными арбитражными учреждениями, расположенными на территории КНР, приводятся в исполнение в соответствии с процедурой, предусмотренной ЗоГП для решений государственных судов с учетом оснований для отмены решения, установленных Законом об арбитраже.

Приведение в исполнение решений иностранных судов

Признание и приведение в исполнение решений иностранных судов в Китае осуществляется на основании международных договоров либо принципа взаимности.

Между Китаем и Россией действует договор о правовой помощи по гражданским и уголовным делам от 1993 года. По нему договаривающиеся страны исполняют судебные решения по гражданским делам, решения о возмещении ущерба по уголовным делам и решения третейского суда на территории

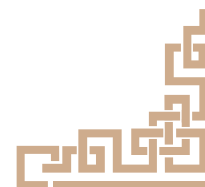
друг друга. На основании данного соглашения, например, в 2018 году на территории Китая было приведено в исполнение решение Арбитражного суда Приморского края по делу № А51-17247/2016.

В среднем процесс признания и приведения в исполнение российского решения в Китае занимает не менее одного года.

При приведении в исполнение иностранного решения китайские суды не будут пересматривать его по существу. Отказ возможен только если: (1) решение не вступило в законную силу или не подлежит исполнению; (2) дело относится к исключительной компетенции китайского суда; (3) не было вручено извещение о вызове в суд; (4) сторона недееспособна и отсутствовал ее надлежащий представитель; (5) по тождественному спору уже вынесено решение, вступившее в законную силу; (6) признание или исполнение решения может нанести ущерб суверенитету, безопасности или публичному порядку страны.

Для признания и приведения в исполнение решения иностранного суда в Китае заявление может быть подано непосредственно в промежуточный суд по месту нахождения ответчика либо по месту нахождения имущества ответчика. Если место нахождения ответчика или его имущества не находятся на территории КНР, стороны могут подать заявление в промежуточный суд по месту нахождения заявителя либо по месту, имеющему надлежащую связь со спором. При этом необходимо будет оплатить соответствующую госпошлину размером до 0,5% от суммы спора, а также гонорар китайского представителя.

При отсутствии международного договора признание возможно на основании принципа взаимности, который считается установленным, если суды соответствующего иностранного государства ранее признавали решения китайских судов. При этом такое решение не должно нарушать основные принципы китайского законодательства или национальные интересы Китая.



На данный момент принцип взаимности уже применялся китайскими судами в отношении решений государственных судов США, Германии, Сингапура и Южной Кореи. Решения китайских государственных судов также приводились в исполнение в Канаде, Нидерландах, на Британских Виргинских островах и в ряде иных юрисдикций.

Приведение в исполнение иностранных арбитражных решений

Иностранные арбитражные решения приводятся в исполнение на территории КНР на основании Нью-Йоркской конвенции. Результатом ее подписания также стала возможность признания и приведения в исполнение китайских арбитражных решений в других юрисдикциях.

В Китае предусмотрена специальная процедура «автоматической апелляции». Особенность данной процедуры заключается в том, что суд промежуточной инстанции, который отказал в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, обязан передать дело на утверждение в народный суд высшей инстанции. Если народный суд высшей инстанции оставляет в силе решение об отказе, то он должен будет передать дело на утверждение в ВНС КНР. В ре-

зультате, отказ в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения невозможен без его утверждения ВНС КНР.

Основания отказа в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений определяются Нью-Йоркской конвенцией. В силу процедуры «автоматической апелляции» китайские суды осторожно подходят к вопросу отказа в признании и приведении в исполнение иностранного арбитражного решения, в том числе и на основании нарушения публичного порядка (с 2000 года на практике имело место всего три подобных случая). Однако такое незначительное количество отказов по данному основанию связано еще и с тем, что китайские суды придерживаются подхода, установленного ВНС КНР, при котором суды не ссылаются на нарушение публичного порядка, если имеется другое основание для отказа в признании и приведении в исполнение арбитражного решения. Данный факт косвенно подтверждается и судебной статистикой. Судебная практика показывает, что китайские суды значительно чаще отказывали в признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных решений по иным основаниям, чем по мотиву противоречия публичному порядку.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ СПОСОБЫ РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ В КИТАЕ

В Китае доступны альтернативные способы разрешения споров посредством переговоров и медиации. Проведение переговоров частично регулируется ГК КНР. Например, при существенном изменении обстоятельств стороны должны сначала провести переговоры для согласования новых условий договора, а в случае недостижения соглашения — обратиться в суд.

Медиация в КНР носит добровольный характер, но является общепринятым явлением в государственных судах и арбитраже, хотя в спорах с иностранным элементом встречается реже. Правовое регулирование медиации осуществляется Законом КНР о народной медиации от 2010 года (《中华人民共和国人民调解法》[2010]), Законом КНР о разрешении трудовых споров и медиации от 2007 года (《中华人民共和国劳动争议调解仲裁法》[2007]).

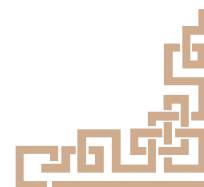
В случае успешной медиации в государственном суде издается обязательное для исполнения медиативное соглашение, при этом вероятность достижения медиативного соглашения выше в делах с небольшой суммой иска. Стороны также могут достичь соглашения во внесудебном порядке. Такое соглашение по своей правовой природе является гражданско-правовым договором и само по себе не подлежит принудительному исполнению. Вместе с тем стороны вправе представить его на утверждение суда в течение 30 дней с даты заключения.

Медиация может осуществляться государственным судом, рассматривающим соответствующее дело. Некоторые арбитражные регламенты также допускают медиацию, проводимую составом арбитража в ходе арбитражного разбирательства или вне



рамок арбитражного разбирательства (например, Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия, Международный арбитражный суд Шэньчжэня, Пекинская арбитражная комиссия и др.). Наряду с этим в Китае действуют Народные

примирительные комитеты — общественные организации, осуществляющие медиацию по бытовым и иным не крупным спорам, включая семейные, трудовые споры и споры между соседями.



ПРИЛОЖЕНИЕ К ГЛАВЕ 7 АРБИТРАЖНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ АЗИИ



Фрэнк Мао
партнер
Ingvarr Zhong Yin



Иан Чжан
партнер
Ingvarr Zhong Yin



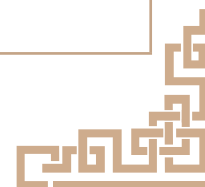
Александр Шурыгин
старший партнер
Ingvarr Zhong Yin



Дмитрий Дедов
старший советник
Ingvarr Zhong Yin

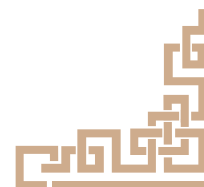


Арбитражный регламент	Регламент Китайской Международной Торгово – Экономической Арбитражной комиссии (CIETAC), 2024	Регламент Сингапурского Международного Арбитражного центра (SIAC), 2025	Регламент Гонконгского Международного Арбитражного центра (HKIAC), 2024	Регламент Шэньчжэньского Международного Арбитражного суда (SCIA), 2025	Регламент Шанхайского Международного Арбитражного центра (SHIAC), 2024
Возможность администрирования дел в России	Нет	Да	Возможно (ст. 14.1)	Нет	Нет
Применение ускоренной процедуры	Глава IV Возможна, если: • сумма спора не превышает 5 000 000 юаней, если стороны не договорились об ином; или • сумма спора превышает 5 000 000 юаней, но одна из сторон подает заявление на арбитраж в соответствии с упрощенной процедурой, а другая сторона дает письменное согласие; или • обе стороны согласились применять упрощенную процедуру	Статьи 13-14 Возможна до формирования состава арбитража, если: Для упрощенной процедуры: • обе стороны согласились применять упрощенную процедуру; или • сумма спора не превышает эквивалент 1 000 000 сингапурских долларов до формирования Трибунала (с исключениями); Для ускоренной процедуры: до формирования Трибунала подано заявление, и Президент его удовлетворил на одном из следующих оснований: • сумма спора не превышает 10 000 000 сингапурских долларов; но превышает 1 000 000 сингапурских долларов; • сумма спора не превышает 1 000 000 сингапурских долларов, но Председатель ранее определил, что Упрощенная процедура не применяется; или • обстоятельства дела оправдывают применение Ускоренной процедуры	Статья 42 Возможна до формирования состава арбитража, если: • сумма спора меньше установленной суммы на сайте HKIAC на дату подачи Уведомления об арбитраже (ст. 42.1); или • по соглашению сторон; или • в случаях исключительной срочности	Статья 56 Возможна, если: • если сумма спора не превышает 10 000 000 юаней; или • если сумма спора превышает 10 000 000 юаней, но стороны в письменном виде договорились о применении ускоренной процедуры; или • к любому делу, в котором стороны договорились о применении ускоренной процедуры или упрощенной процедуры	Статья 69 Возможна, если: • сумма спора не превышает 5 000 000 юаней; или • стороны договорились о применении ускоренной процедуры; или • если в арбитражном соглашении предусмотрено, что применяется упрощенное или ускоренное разбирательство или другие аналогичные формулировки
Чрезвычайный арбитраж	Прил. 3 Возможен до формирования состава арбитража	Статья 12, Прил. 1 Возможен до формирования состава арбитража	Статья 23.1, Прил. 4 Возможен до формирования состава арбитража	Статья 26 Возможен до формирования состава арбитража	Статья 25 Возможен до формирования состава арбитража
Что считается началом арбитража	Статья 11 День получения CIETAC Уведомления об арбитраже	Статья 6.2 День получения Регистратором Уведомления об арбитраже	Статья 4.2 День получения HKIAC Уведомления об арбитраже	Статья 11 День получения SCIA Уведомления об арбитраже	Статья 13 День получения SHIAC Уведомления об арбитраже
Стандартный срок ответа на Уведомление об арбитраже	Статья 16 45 дней с момента получения Уведомления	Статья 7.1 14 дней с момента получения Уведомления	Статья 5.1 30 дней с момента получения Уведомления	Статья 14 30 дней с момента получения Уведомления	Статья 17 30 дней с момента получения Уведомления



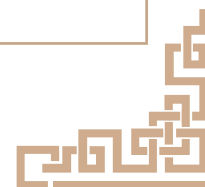
Арбитражный регламент	Регламент Китайской Международной Торгово – Экономической Арбитражной комиссии (CIETAC), 2024	Регламент Сингапурского Международного Арбитражного центра (SIAC), 2025	Регламент Гонконгского Международного Арбитражного центра (HKIAC), 2024	Регламент Шэньчжэньского Международного Арбитражного суда (SCIA), 2025	Регламент Шанхайского Международного Арбитражного центра (SHIAC), 2024
Число арбитров по умолчанию	Статья 25 Если иное не согласовано сторонами или не предусмотрено Регламентом, арбитраж должен состоять из трех арбитров	Статья 19.1 Если стороны не договорились об ином, или Регистратор не сочтет, что должны быть назначены три арбитра, назначается единоличный арбитр	Статья 6.1 HKIAC принимает решение о количестве арбитров, если стороны не договорились до начала арбитража или в течение 30 дней с момента получения ответчиком Уведомления об арбитраже	Статья 29 Если иное не согласовано сторонами или не предусмотрено Регламентом, арбитраж должен состоять из трех арбитров	Статья 30 Если иное не согласовано сторонами или не предусмотрено Регламентом, арбитраж должен состоять из трех арбитров
Порядок назначения единоличного арбитра по общему правилу	Статья 27, 28 Совместное назначение в течение 15 дней с даты получения ответчиком Уведомления об арбитраже. Если не назначили, назначается Председателем CIETAC	Статья 21.1 Совместное назначение в течение 21 дня после даты возбуждения арбитражного разбирательства. Если не назначили, назначается Президентом SIAC	Статья 7.2 Совместное назначение в течение 30 дней с даты получения Ответчиком Уведомления об Арбитраже. Если не назначили, назначается HKIAC	Статья 30, 31 Совместное назначение в течение 15 дней с даты получения ответчиком Уведомления об арбитраже. Если не назначили, назначается Президентом SCIA	Статья 32, 33 Совместное назначение в течение 20 дней с даты получения ответчиком Уведомления об арбитраже. Если не назначили, назначается SHIAC
Ограничения по общему правилу в отношении гражданства арбитра в случае, если стороны имеют разное гражданство	Нет (Статья 30 Председатель CIETAC должен принимать во внимание национальность сторон при назначении арбитров)	Статья 19 Да, если иное не решит Председатель SIAC	Статья 11.2 Единоличный арбитр / Председатель состава арбитража не должны иметь то же гражданство, что и какая-либо из сторон, если стороны прямо не согласовали иное	Нет	Нет
Порядок назначения трех арбитров по общему правилу	Статья 27 Каждая сторона должна назначить или поручить назначить Председателю CIETAC в течение 15 дней с момента получения Уведомления об арбитраже. Если сторона не сделает этого – Председатель CIETAC Председатель состава арбитража назначается совместно сторонами, в противном случае – Председателем CIETAC	Статья 22 Каждая сторона назначает арбитра; если в течение 14 дней после первого назначения сторона не назначает своего арбитра, президент SIAC назначает его от ее имени Председатель состава арбитража назначается Президентом SIAC, если стороны не договорились об ином или если их процедура не привела к назначению в согласованный срок	Статья 8.1 Если до начала арбитражного разбирательства стороны договорились о том, что спор будет рассмотрен тремя арбитрами, то каждая сторона назначает по одному арбитру в Уведомлении об арбитраже и в Ответе на уведомление об арбитраже Два назначенных таким образом арбитра назначают Председателя состава арбитража	Статья 30 Каждая сторона должна назначить арбитра или поручить назначить арбитра Президенту SCIA в течение 15 дней с момента получения Уведомления об арбитраже. Если сторона не сделает этого, то назначается Президентом SCIA Председатель состава арбитража назначается совместно сторонами, в противном случае – Президентом SCIA	Статья 32 Каждая сторона должна назначить арбитра или поручить назначить арбитра Президенту SHIAC в течение 20 дней с момента получения Уведомления об арбитраже. Если сторона не сделает этого, то назначается Президентом SHIAC Председатель состава арбитража назначается совместно сторонами, в противном случае – Президентом SHIAC
Срок заявления отвода арбитру	Статья 32 10 дней с момента назначения или 15 дней с момента, когда стало известно об обстоятельствах, дающих основание для отвода	Статья 27.1 15 дней с момента назначения или 15 дней с момента, когда стало известно об обстоятельствах, дающих основание для отвода	Статья 11.7 15 дней с момента назначения или 15 дней с момента, когда стало известно об обстоятельствах, дающих основание для отвода	Статья 33 10 дней с момента раскрытия информации арбитром; не ограничен, если есть сомнения в беспристрастности или независимости арбитра	Статья 36 10 дней с момента назначения или 15 дней с момента, когда стало известно об обстоятельствах, дающих основание для отвода
Обеспечительные меры, принимаемые составом арбитража	Статья 23 По заявлению одной из сторон состав арбитража может вынести постановление или решение о принятии любой обеспечительной меры, которую он сочтет необходимой	Статья 45.1 Состав арбитража может по заявлению стороны вынести приказ или решение, содержащие запрет или предписывающие любые иные обеспечительные меры, которые он признает надлежащими	Статья 23.2 По просьбе любой стороны состав арбитража вправе принять любые обеспечительные меры, которые состав арбитража сочтет необходимыми или уместными	Статья 25 SCIA направляет заявление стороны в компетентный суд. Если место арбитражного разбирательства находится в других странах или регионах, сторона должна направить заявление в компетентный суд или арбитраж	Статья 22 Стороны могут обратиться в SHIAC или компетентный суд с просьбой о принятии обеспечительных мер. SHIAC передаст заявление о принятии обеспечительных мер в компетентный суд, составу арбитража или чрезвычайному арбитру для принятия решения

Арбитражный регламент	Регламент Китайской Международной Торгово – Экономической Арбитражной комиссии (CIETAC), 2024	Регламент Сингапурского Международного Арбитражного центра (SIAC), 2025	Регламент Гонконгского Международного Арбитражного центра (HKIAC), 2024	Регламент Шэньчжэньского Международного Арбитражного суда (SCIA), 2025	Регламент Шанхайского Международного Арбитражного центра (SHIAC), 2024
Возможность обращения за обеспечительными мерами в государственный суд	Статья 23 Обращение возможно	Статья 45.2 Обращение возможно	Статья 23.9 Обращение возможно	Статья 25 Обращение возможно	Статья 22 Обращение возможно
Присоединение к арбитражному разбирательству	Статья 18 По заявлению о присоединении; на основании арбитражного соглашения, которое prima facie связывает дополнительную сторону	Статья 18 По требованию стороны или третьей стороны до или после образования суда, если присоединяющаяся сторона связана prima facie арбитражным соглашением или все стороны согласны на присоединение	Статья 27.1 По требованию стороны или третьей стороны до или после образования суда, если присоединяющаяся сторона связана prima facie арбитражным соглашением или все стороны согласны на присоединение	Статья 20 Любая сторона может подать заявление о присоединении к арбитражному разбирательству дополнительной стороны по одному и тому же арбитражному соглашению	Статья 41 По Заявлению стороны / третьего лица о присоединении к арбитражному разбирательству дополнительной стороны по одному и тому же арбитражному соглашению
Объединение арбитражных разбирательств	Статья 19 По просьбе одной из сторон, если: • иски поданы на основании одного арбитражного соглашения; или • иски касаются одних и тех же сторон, а также правоотношений одного и того же характера, или за- затрагивают смежные вопросы; или • стороны согласны	Статья 16 По просьбе стороны, если: • стороны согласны; или • иски поданы на основании одного арбитражного соглашения; или • арбитражные соглашения сопоставимы и споры возникают из одних и тех же отношений / договоров / сделок	Статья 28.1 По просьбе стороны, если: • стороны согласны, или • иски поданы на основании одного арбитражного соглашения; или • возник общий вопрос права или фактических обстоятельств, и права возникают из одной и той же сделки или серии сделок	Статья 18 С письменного согласия всех сторон SCIA может объединить два или более арбитражных разбирательств в один арбитраж	Статья 40 По просьбе одной из сторон и с согласия других сторон арбитражный суд может принять решение об объединении двух или более дел, предмет которых схож, или, если дела связаны между собой
Конфиденциальность арбитража	Статья 38 Арбитраж не должен быть публичным. По согласию сторон может быть проведено открытое слушание Стороны и другие лица не раскрывают посторонним лицам никаких материальных или процессуальных вопросов, относящихся к делу	Статья 59 Все вопросы, связанные с разбирательством и вынесением решения, являются конфиденциальными, раскрытие информации допускается в ограниченных обстоятельствах	Статья 45.1 Решения и любая информация об арбитраже являются конфиденциальными, их раскрытие допускается в ограниченных обстоятельствах	Статья 66 Арбитраж не должен быть публичным. По согласию сторон может быть проведено открытое слушание Стороны и другие лица не раскрывают посторонним лицам никаких материальных или процессуальных вопросов, относящихся к делу	Статья 11 Арбитраж не должен быть публичным. По согласию сторон может быть проведено открытое слушание Стороны и другие лица не раскрывают посторонним лицам никаких материальных или процессуальных вопросов, относящихся к делу
Срок вынесения арбитражного решения	Статья 51 Состав арбитража должен вынести решение в течение 6 месяцев с даты его формирования	Статья 42.1 Состав арбитража объявляет разбирательство завершенным в кратчайшие возможные сроки	Статья 31.2 Не позднее трех месяцев с момента объявления о закрытии разбирательства	Статья 50 Состав арбитража должен вынести арбитражное решение в течение 6 месяцев с даты его формирования (в течение 4 месяцев, если спор связан только с материковым Китаем)	Статья 58 Состав арбитража должен вынести арбитражное решение в течение 6 месяцев с даты его формирования (в течение 4 месяцев, если спор связан только с материковым Китаем)



Арбитражный регламент	Регламент Китайской Международной Торгово – Экономической Арбитражной комиссии (CIETAC), 2024	Регламент Сингапурского Международного Арбитражного центра (SIAC), 2025	Регламент Гонконгского Международного Арбитражного центра (HKIAC), 2024	Регламент Шэньчжэньского Международного Арбитражного суда (SCIA), 2025	Регламент Шанхайского Международного Арбитражного центра (SHIAC), 2024
Управление и толкование арбитражных решений, вынесение дополнительного арбитражного решения	Статья 56, 57 В течение разумного срока после вынесения решения, состав арбитража может по своей инициативе внести исправления или вынести дополнительное решение в письменной форме Для исправления или вынесения дополнительного решения по инициативе Стороны, заявление должно быть подано в течение 30 дней с момента получения арбитражного решения	Статья 54 Состав арбитража может по своей инициативе исправлять ошибки, толковать арбитражное решение и выносить дополнительное решение в течение 30 дней после вынесения решения Для исправления, толкования или вынесения дополнительного решения по инициативе Стороны, заявление должно быть подано в течение 30 дней с момента получения арбитражного решения	Статьи 38-40 Состав арбитража может по своей инициативе исправлять ошибки, толковать арбитражное решение и выносить дополнительное решение в течение 30 дней после вынесения решения Для исправления, толкования или вынесения дополнительного решения по инициативе Стороны, заявление должно быть подано в течение 30 дней с момента получения арбитражного решения	Статья 54 В течение разумного срока после вынесения решения, состав арбитража может по своей инициативе внести исправления или вынести дополнительное решение в письменной форме Для исправления или вынесения дополнительного решения по инициативе Стороны, заявление должно быть подано в течение 30 дней с момента получения арбитражного решения	Статья 65, 66 В течение разумного срока после вынесения решения, состав арбитража может по своей инициативе внести исправления или вынести дополнительное решение в письменной форме Для исправления или вынесения дополнительного решения по инициативе Стороны, заявление должно быть подано в течение 30 дней с момента получения арбитражного решения
	Статья 55 Состав арбитража вправе определить в арбитражном решении размер арбитражного сбора и других расходов, подлежащих уплате сторонами в пользу CIETAC Состав арбитража вправе определить в арбитражном решении, с учетом обстоятельств дела, что проигравшая сторона должна компенсировать выигравшей стороне расходы, разумно понесенные ею в связи с ведением дела	Статья 57 Если стороны не договорились об ином, состав арбитража указывает в решении общую сумму арбитражных расходов Если стороны не договорились об ином, состав арбитража разрешает вопрос о распределении арбитражных расходов между сторонами в Арбитражном решении	Статья 34 Состав арбитража вправе распределить между сторонами все или часть арбитражных издержек Состав арбитража вправе учитывать любые договоренности о финансировании третьими лицами при определении всех или части арбитражных издержек	Статья 64 Состав арбитража имеет право определить в арбитражном решении размер арбитражного сбора и других расходов, которые должны быть возложены на стороны Если иное не согласовано сторонами или не предусмотрено Регламентом, арбитражные сборы и расходы, как правило, несет проигравшая сторона	Статья 63 Состав арбитража имеет право определить в арбитражном решении размер арбитражного сбора и других расходов, которые должны быть возложены на каждую из сторон
Средние расходы на рассмотрение спора с ценой иска 1 млн. долларов США	~ USD 26 750.00 Здесь и далее стоимость указана исходя из курса: USD 1 = RMB 7.22	~ USD 168 000.00, если дело рассматривается тремя арбитрами (ускоренная: USD 85 000, 00) ~ USD 65 000.00, если дело рассматривается одним арбитром (ускоренная: USD 32 000, 00) Здесь и далее стоимость указана исходя из курса: USD 1 = SGD 1.35	~ USD 180 000.00, если дело рассматривается тремя арбитрами ~ USD 68 000.00, если дело рассматривается одним арбитром Здесь и далее стоимость указана исходя из курса: USD 1 = HKD 7.82	~ USD 26 700.00 Здесь и далее стоимость указана исходя из курса: USD 1 = RMB 7.22	~ USD 24 650.00 Здесь и далее стоимость указана исходя из курса: USD 1 = RMB 7.22

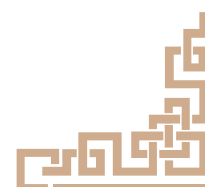
Арбитражный регламент	Регламент Китайской Международной Торгово – Экономической Арбитражной комиссии (CIETAC), 2024	Регламент Сингапурского Международного Арбитражного центра (SIAC), 2025	Регламент Гонконгского Международного Арбитражного центра (HKIAC), 2024	Регламент Шэньчжэньского Международного Арбитражного суда (SCIA), 2025	Регламент Шанхайского Международного Арбитражного центра (SHIAC), 2024
Средние расходы на рассмотрение спора с ценой иска 10 млн. долларов США	~ USD 103 000.00	~ USD 440 000.00, если дело рассматривается тремя арбитрами (ускоренная: USD 220 000, 00) ~ USD 170 000.00, если дело рассматривается одним арбитром (ускоренная: USD 85 000, 00)	~ USD 435 000.00, если дело рассматривается тремя арбитрами ~ USD 166 000.00, если дело рассматривается одним арбитром	~ USD 105 800.00	~ USD 106 000.00
Средние расходы на рассмотрение спора с ценой иска 100 млн. долларов США	~ USD 533 000.00	~ USD 950 000.00, если дело рассматривается тремя арбитрами ~ USD 365 000.00, если дело рассматривается одним арбитром (ускоренная: USD 180 000, 00)	~USD 925 000.00, если дело рассматривается тремя арбитрами ~ USD 347 000.00, если дело рассматривается одним арбитром	~ USD 690 800.00	~ USD 690 000.00
Медиация	Доступна, разработаны Правила медиации CIETAC	Доступна, разработаны SIAC-SIMC Arb-Med-Arb Протокол и рекомендованная Arb-Med-Arb оговорка	Доступна, разработаны Правила медиации HKIAC и рекомендованная оговорка	Доступна, создан Центр медиации SCIA и разработана рекомендованная оговорка	Доступна, может осуществляться медиатором из панели арбитров / медиаторов до формирования арбитража; составом арбитража после его формирования
Языки, на которых говорят сотрудники Секретариата, помимо английского	Нет официальной информации	Английский, китайский, русский и др.	Английский, мандаринский китайский, кантонский, французский, русский, филиппинский, корейский, испанский, японский, арабский и шведский	Нет официальной информации	Нет официальной информации
Новых арбитражных дел в год (год)	5 736 (2025)	886 (2025)	388 (2025)	14 518 (2024) 12 004 (2023) 8 280 (2022)	4 028 (2024) 4 879 (2023)
Доля международных арбитражных дел от общего количества (год)	806 (15%) (2025)	89% (2024)	85 % (2025)	520 (2024) 414 (2023) 384 (2022)	302 (2024) 215 (2023)
Вынесено решений за год (год)	3 822 (2022)	165 (2024)	65 (2025)	6 281 (2023)	SHIAC завершил рассмотрение в общей сложности 3 125 дел, из которых 521 дело было отозвано (2023 г.)
Дела, в которых ни одна из сторон не была связана с материковым Китаем (год)	83 (2022)	Нет официальной информации	Дела, в которых ни одна из сторон не была связана с Гонконгом: 34% (2024)	Нет официальной информации	Нет официальной информации



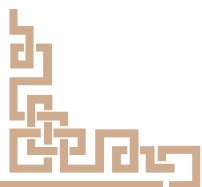
Арбитражный регламент	Регламент Китайской Международной Торгово – Экономической Арбитражной комиссии (CIETAC), 2024	Регламент Сингапурского Международного Арбитражного центра (SIAC), 2025	Регламент Гонконгского Международного Арбитражного центра (HKIAC), 2024	Регламент Шэньчжэньского Международного Арбитражного суда (SCIA), 2025	Регламент Шанхайского Международного Арбитражного центра (SHIAC), 2024
Страны и регионы, с которыми было связано арбитражные дела, рассмотренные за год	69 (2022)	68 (2024)	66 (2024)	44 (2023) 137 (с 2012 года)	48 (2023)
Данные о составе рекомендованных арбитров (год)	Арбитров из числа специалистов, работающих за пределами материкового Китая: 591 (2022)	Всего 780 рекомендованных арбитров (2024)	Всего 960 рекомендованных арбитров (2024)	Перечень рекомендованных арбитров охватывает 114 стран и регионов и включает 1 547 человек (2023)	Перечень рекомендованных арбитров включает 1 463 человек (2023)
Среднее время от принятия до завершения новых дел	153 дня (стандартная процедура); 104 дня (ускоренная процедура)	Нет официальной информации	Нет официальной информации	95 дней с момента формирования состава арбитража	165 дней
Среднее время от принятия до завершения новых дел	153 дня (стандартная процедура); 104 дня (ускоренная процедура)	Нет официальной информации	Нет официальной информации	95 дней с момента формирования состава арбитража	165 дней
Виды рассматриваемых споров	2022 год: строительные споры; споры из договоров купли-продажи и поставки; инвестиционные споры; споры, возникающие из договоров об оказании услуг; финансовые споры и др.	Споры из договоров купли-продажи и поставки; корпоративные споры; морские споры; строительные споры; IP / IT споры; финансовые споры; трудовые споры; банкротство; страховые споры; споры из договоров аренды и лизинга и др.	2022 год: финансовые споры; корпоративные споры; морские споры; строительные споры; споры, возникающие из договоров об оказании услуг; споры в сфере интеллектуальной собственности, споры из договоров купли-продажи и поставки и др.	2023 год: Споры из договоров купли-продажи и поставки; финансовые споры; морские споры; инвестиционные споры; строительные споры; споры, возникающие из договоров об оказании услуг; споры в сфере интеллектуальной собственности; корпоративные споры и др.	2023 год: Строительные споры; споры из договоров купли-продажи и поставки; инвестиционные споры; споры, возникающие из договоров об оказании услуг; финансовые споры; споры из договоров аренды и лизинга и др.
Ссылка на арбитражный регламент	CIETAC Current Arbitration Rules	https://siac.org.sg/siac-rules-2025	https://www.hkiac.org/arbitration/rules-practice-notes/hkiac-administered-2024	https://www.scia.com.cn/en/index/rulelist.html	SHIAC Arbitration Rules

ГЛОССАРИЙ

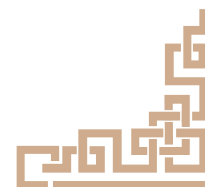
Антимонопольный закон КНР в редакции от 2022 года	中华人民共和国反垄断法 [2022修正]
Антимонопольное бюро Государственного управления по регулированию рынка КНР	国家市场监督管理总局反垄断局
Бюро международной судебной помощи Министерства юстиции КНР	司法部司法协助交流中心
Временные меры по управлению валютной деятельностью банков КНР (Объявление Государственного управления по валютному контролю № 1 от 2023 года)	银行外汇展业管理办法（试行）（国家外汇管理局2023年第1号公告）
Генеральный менеджер	总经理
Главное таможенное управление КНР	中华人民共和国海关总署
Государственная система публичной информации о кредитоспособности предприятия	国家企业信用信息公示系统
Государственная онлайн-платформа управления и обслуживания иностранных работников в Китае	外国人来华工作管理服务系统
Государственное управление валютного контроля КНР	国家外汇管理局
Государственное управление по авторским правам КНР	国家版权局
Государственное управление по делам иностранных специалистов КНР (упразднено)	国家外国专家局
Государственное управление по интеллектуальной собственности КНР	国家知识产权局
Государственное управление по налогам и сборам КНР	国家税务总局
Государственное управление по регулированию рынка КНР	国家市场监督管理总局
Гражданский кодекс КНР от 2020 года	中华人民共和国民法典 [2020]
Директор	董事
Закон КНР об арбитраже в редакции от 2025 года	中华人民共和国仲裁法 [2025修订]
Закон КНР об авторском праве в редакции от 2020 года	中华人民共和国著作权法 [2020修正]
Закон КНР о борьбе с недобросовестной конкуренцией в редакции от 2025 года	中华人民共和国反不正当竞争法 [2025修订]
Закон КНР о гербовых сборах от 2021 года	中华人民共和国印花税法 [2021]
Закон КНР о гражданском процессе в редакции от 2023 года	中华人民共和国民事诉讼法 [2023修正]
Закон КНР об иностранных инвестициях от 2019 года	中华人民共和国外商投资法 [2019]



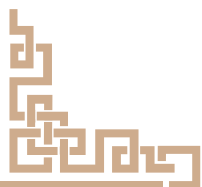
Закон КНР об иностранных предприятиях со стопроцентным иностранным капиталом в редакции от 2016 года (утратил силу)	中华人民共和国外资企业法 [2016修正]
Закон КНР о компаниях в редакции от 2023 года	中华人民共和国公司法 [2023修订]
Закон КНР о корпоративном подоходном налоге в редакции от 2018 года	中华人民共和国企业所得税法 [2018修正]
Закон КНР о народной медиации от 2010 года	中华人民共和国人民调解法 [2010]
Закон КНР о налоге на добавленную стоимость от 2024 года	中华人民共和国增值税法 [2024]
Закон КНР о налоге на доходы физических лиц в редакции от 2018 года	中华人民共和国个人所得税法 [2018修正]
Закон КНР об организации народных судов в редакции от 2018 года	中华人民共和国人民法院组织法 [2018修订]
Закон КНР о патентном праве в редакции от 2020 года	中华人民共和国专利法 [2020修正]
Закон КНР о применимом праве в гражданских правоотношениях, осложненных иностранным элементом от 2010 года	中华人民共和国涉外民事关系法律适用法 [2010]
Закон КНР о противодействии отмыванию денежных средств, полученных преступным путем в редакции от 2024 года	中华人民共和国反洗钱法 [2024修订]
Закон КНР о профсоюзах в редакции от 2021 года	中华人民共和国工会法 [2021修正]
Закон КНР о разрешении трудовых споров и медиации от 2007 года	中华人民共和国劳动争议调解仲裁法 [2007]
Закон КНР о совместных долевых (паевых) предприятиях китайского и иностранного капитала в редакции от 2016 года (утратил силу)	中华人民共和国中外合资经营企业法 [2016修正]
Закон КНР о совместных кооперационных предприятиях китайского и иностранного капитала в редакции от 2017 года (утратил силу)	中华人民共和国中外合作经营企业法 [2017修正]
Закон КНР о социальном страховании в редакции 2018 года	中华人民共和国社会保险法 [2018修正]
Закон КНР о тарифах от 2024 года	中华人民共和国关税法 [2024]
Закон КНР о товариществах в редакции от 2006 года	中华人民共和国合伙企业法 [2006修订]
Закон КНР о товарных знаках в редакции от 2019 года	中华人民共和国商标法 [2019修正]
Закон КНР о труде в редакции от 2018 года	中华人民共和国劳动法 [2018修正]
Закон КНР о трудовых договорах в редакции от 2012 года	中华人民共和国劳动合同法 [2012修正]
Законный представитель	法定代表人
Китайская международная торгово-экономическая арбитражная комиссия	中国国际经济贸易仲裁委员会



Китайская морская арбитражная комиссия КНР	中国海事仲裁委员会
Комиссия по регулированию рынка ценных бумаг КНР	中国证券监督管理委员会
Комитет по контролю и управлению государственным имуществом КНР	国务院国有资产监督管理委员会
Конституция КНР в редакции от 2018 года	中华人民共和国宪法 [2018修正]
Межведомственная комиссия	工作机制办公室
Международный арбитражный суд Шэньчжэня	深圳国际仲裁院
Меморандум о взаимопонимании по пилотной программе Ускоренное патентное делопроизводство между Федеральной службой по интеллектуальной собственности РФ и Государственным управлением по интеллектуальной собственности КНР	中华人民共和国国家知识产权局与俄罗斯联邦知识产权局关于专利审查高速路试点的谅解备忘录[无限期延长]
Меры по предоставлению информации об иностранных инвестициях от 2019 года	外商投资信息报告办法 [2019]
Министерство коммерции КНР	中华人民共和国商务部
Министерство культуры и туризма КНР	中华人民共和国文化和旅游部
Министерство науки и технологий КНР	中华人民共和国科学技术部
Министерство промышленности и информационных технологий КНР	中华人民共和国工业和信息化部
Министерство трудовых ресурсов и социального обеспечения КНР	中华人民共和国人力资源和社会保障部
Министерство финансов КНР	中华人民共和国财政部
Народный Банк КНР	中国人民银行
Наблюдатель	监事
Национальная комиссия по развитию и реформам КНР	中华人民共和国国家发展和改革委员会
Национальное управление финансового регулирования	国家金融监督管理总局
Общее собрание акционеров / участников	股东会
Общенациональный перечень ограничений и запретов на осуществление отдельных видов деятельности в редакции от 2025 года (общий «негативный список»)	全国市场准入负面清单[2025年版]
Объявление Государственного управления по интеллектуальной собственности КНР о применении переходных правил в связи с изменением Закона о патентах и правил его применения [2023]	国家知识产权局关于施行修改后的专利法及其实施细则相关审查业务处理过渡办法的公告 [2023]
Объявление Главного таможенного управления о корректировке таможенных тарифов на 2026 год и иных связанных вопросах	海关总署关于执行2026年关税调整方案及有关事宜的公告



Объявление Министерства финансов и Государственного управления по налогам и сборам КНР № 19 от 2023 года о мерах по освобождению от уплаты и снижению налога на добавленную стоимость для малых предприятий	财政部、税务总局关于增值税小规模纳税人减免增值税政策的公告（财政部、税务总局公告2023年第19号）
Пекинская арбитражная комиссия	北京仲裁委员会
Положение Государственного совета о государственных праздниках и памятных датах в редакции 2024 года	全国年节及纪念日放假办法 [2024修订]
Положение Государственного управления промышленности и торговли о соотношении уставного капитала и общего размера инвестиций китайско-иностраннх предприятий от 1987 года	国家工商行政管理局关于中外合资经营企业注册资本与投资总额比例的暂行规定 [1987]
Положение об управлении информацией о бенефициарных владельцах от 2024 года	受益所有人信息管理办法 [2024]
Положениями о защите программ для ЭВМ в редакции от 2013 года	计算机软件保护条例 [2013修订]
Положение о защите прав на топологии интегральных микросхем от 2001 года	集成电路布图设计保护条例 [2001]
Положение о порядке применения Закона о трудовых договорах от 2008 года	中华人民共和国劳动合同法实施条例 [2008]
Положение о применении Закона КНР о патентном праве от 2023 года	中华人民共和国专利法实施细则 [2023]
Положение о порядке применения Закона КНР об иностранных инвестициях от 2019 года	中华人民共和国外商投资法实施条例[2019]
Положение о порядке регистрации наименований юридических лиц в редакции от 2020 года	企业名称登记管理规定 [2020修订]
Положение о порядке регистрации представительств иностранных компаний в редакции от 2024 года	外国企业常驻代表机构登记管理条例[2024修订]
Положение о порядке регистрации хозяйствующих субъектов от 2021 года	中华人民共和国市场主体登记管理条例[2021]
Положение о порядке трудоустройства иностранцев в Китае в редакции от 2017 года	外国人在中国就业管理规定 [2017修正]
Положение о проверке и согласовании экономической концентрации от 2023 года	经营者集中审查规定[2023]
Положение о слиянии и поглощении отечественных предприятий иностранными инвесторами в редакции от 2009 года	关于外国投资者并购境内企业的规定[2009修订]
Положение о стандартизации порядка подачи заявок на патенты от 2023 года	规范申请专利行为的规定 [2023]
Положение КНР о валютном регулировании в редакции от 2008 года	中华人民共和国外汇管理条例 [2008修订]
Положение о критериях экономической концентрации в редакции от 2024 года	国务院关于经营者集中申报标准的规定 [2024修订]



Правила осуществления импорта и экспорта технологий в редакции от 2020 года	中华人民共和国技术进出口管理条例 [2020修订]
Правила проверки безопасности иностранных инвестиций от 2020 года	外商投资安全审查办法 [2020]
Программа Ускоренное патентное делопроизводство	专利审查高速路
Протокол Всекитайского симпозиума судов по вопросам рассмотрения иностранных торговых и морских судебных разбирательств	全国法院涉外商事海事审判工作座谈会会议纪要 [2021]
Разъяснение ВНС КНР о применении положений Закона КНР о гражданском процессе в редакции от 2022 года	最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释 [2022修正]
Режим «освобождения от подачи сведений на основании заявления»	承诺免报
Решение Государственного управления интеллектуальной собственности КНР о внесении изменений в Руководство по экспертизе патентов от 2025 года	国家知识产权局关于修改《专利审查指南》的决定 [2025]
Руководство по валютным операциям по инвестиционному счету в редакции от 2024 года	资本项目外汇业务指引 [2024年版]
Руководство по валютным операциям по текущему счету в редакции от 2023 года	经常项目外汇业务指引 [2023修订]
Руководство по экспертизе патентов от 2023 года	专利审查指南 [2023]
Специальные административные правила доступа иностранных инвестиций на рынки КНР в редакции от 2024 года («негативный список» для иностранных инвестиций)	外商投资准入特别管理措施 (负面清单) [2024年版]
Специальные административные правила доступа иностранных инвестиций на рынки КНР в пределах пилотных зон свободной торговли в редакции от 2021 года («негативный список» зон свободной торговли)	自由贸易试验区外商投资准入特别管理措施 (负面清单) [2021年版]
Совет наблюдателей	监事会
Совет директоров	董事会
Уведомление Государственного управления валютного контроля об утверждении Положения о валютном регулировании прямых инвестиций иностранных инвесторов на территории Китая (Hui Fa [2013] No. 21) в редакции от 2019 года	国家外汇管理局关于印发《外国投资者境内直接投资外汇管理规定》及配套文件的通知汇发[2013] 21号 [2019修订]
Уведомление Министерства коммерции по вопросам, связанным с предоставлением информации об иностранных инвестициях от 2019 года	商务部关于外商投资信息报告有关事项的公告 [2019]
Управление по товарным знакам	国家知识产权局商标局
Устав китайских профсоюзов в редакции от 2023 года	中国工会章程 [2023修改]
Фактически контролирующее лицо	实际控制人
Фапьяо	发票



INGVARR ZHONG YIN

Ваш партнер в международных проектах

Совместная практика Ingvarr Zhong Yin была образована в 2022 году Ingvarr и Zhong Yin, одной из старейших юридических фирм Китая, имеющей офисы в более 40 городах Китая и насчитывающей более 3000 юристов. Команда Ingvarr Zhong Yin работает в Москве, Пекине, Шанхае, Гонконге и Макао, оказывая полный спектр юридических услуг для российского и китайского бизнеса.

Всего за четыре года мы успешно реализовали более 40 проектов, помогая крупным российским и китайским компаниям в таких секторах, как финансы, природные ресурсы, сельское хозяйство, энергетика, металлургия, ИТ, промышленность, телекоммуникации и логистика, выйти на рынки КНР и России соответственно.

Совместная практика Ingvarr Zhong Yin специализируется на трансграничных сделках слияния и поглощения, выходе на рынки России и Китая, создании совместных предприятий, реструктуризации, взаимодействии с органами государственной власти, привлечении финансирования, включая выпуск панда-облигаций российскими эмитентами, внешнеэкономической деятельности (ВЭД), включая сложные трансграничные поставки, контрактах ЕРС (инжиниринг, снабжение, строительство), валютном регулировании при расчетах с китайскими контрагентами, экспортных лицензиях, разрешении споров в государственных судах и международных арбитражах (России, Китая, Гонконга, Сингапура, ОАЭ).

Ingvarr и Zhong Yin отмечены в престижных международных и национальных рейтингах: Chambers & Partners, Legal 500, Best Lawyers, Legalband, ALB, IFLR1000, «Право-300», «Российская газета», ИД «Коммерсантъ», «Эксперт РА». Практика Ingvarr Zhong Yin стала единственным двукратным победителем в специальной номинации «Международное развитие» рейтинга «Право-300» в 2023 и 2024 гг.



МОСКВА ПЕКИН ГОНКОНГ МАКАО ГУАНЧЖОУ ШАНХАЙ
ТЯНЬЦЗИНЬ ХАНЧЖОУ СИАНЬ ЧУНЦИН ЧЭНДУ ЧАНША ЧАНЧУНЬ ДУНГУАНЬ ФУЧЖОУ ДЖИНИНГ ХАНЧЖОУ ХЭФЭЙ ЦЗИСИ
КУНЬМИН КУНЬШАНЬ ЛАНЬЧЖОУ ЛОЯН ЛИНЬИ ЛЮЧЖОУ НАНКИН НАНЬЧАН ЦИНДАО ШЭНЬЧЖЭНЬ ШЭНЬЯН ШИЦЗЯЧЖУАН
СУЧЖОУ ТАЙЧЖОУ УХАНЬ ВЭНЬЧЖОУ СИАНЬ СЯМЬНЬ СЮНЬГАН ИНЬЧУАНЬ ЧЖЭНЧЖОУ ЧЖУХАЙ

Москва, ул. Б. Дмитровка, д. 12/1, стр. 3

Пекин, Чаоян, ул. ГуанХуа,
северная башня CP Center, 11–12 этаж

www.ingvarr-zhongyin.com
info@ingvarr-zhongyin.com

RUSSIA-CHINA DESK



ИГОРЬ МАЗИЛИН
Основатель
и управляющий партнер
Москва



ХАРВИ ЯН
Сооснователь
и старший партнер
Пекин



ГАЛИНА БОГАЧЕВА
Сооснователь
Москва



БАУРЖАН КАЛИЕВ
Управляющий партнер IZY
Казахстан



АЛЕКСАНДР ШУРЫГИН
Старший партнер
Москва



ЦЗИНХЭ ГАО
Старший партнер
Пекин



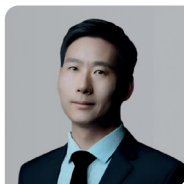
ЮН ЦИ
Старший партнер
Шанхай



ИАН ЧЖАН
Партнер
Шанхай



ДМИТРИЙ ГЛАДКОВ
Партнер
Москва



ФРЭНК МАО
Партнер
Пекин



ЭМИЛЬ ВАДИЯН
Партнер
Москва



МАКС МИКЕР
Партнер
Москва



ЦЗЯН СЯОЦЗЮНЬ
Партнер
Пекин



АННИ ВОН
Партнер
Пекин



ДМИТРИЙ ДЕДОВ
Старший советник
Москва



ЛИНДА ЛЮ
Советник
Пекин



НАТАЛЬЯ КАРАИВАН
Старший юрист
Москва



ИГОРЬ ПЕТРОВ
Юрист
Москва



ЦЯНЬ ТАН
Юрист
Пекин



ЧАН ЧАН
Юрист
Пекин



АЛИНА ВАСИЛЬЕВА
Юрист
Москва



АЛИНА БУРЛОВА
Юрист
Москва



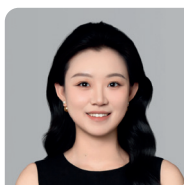
УИЛЬЯМ ЧЖУН
Юрист
Пекин



ДЕЛИЯ ВАНГ
Юрист
Пекин



ЦЗЮЙМЭН ЛЮ
Юрист
Пекин



ЯНЬСЕЙ ГОУ
Юрист
Пекин



ИВАН МЕРКУЛОВ
Помощник юриста
Москва



АЛЕКСАНДР ЖУРАВЛЕВ
Помощник юриста
Москва

